공 정 거 래 위 원 회

제 3 소 회 의

의 결 제 2023 - 165호 2023. 10. 19.

사 건 번 호	2019서소1703
사 건 명	㈜챔프스터디 등 3개사의 부당한 표시·광고행위에 대한 건
피 심 인	1. 주식회사 챔프스터디 서울 서초구 강남대로 61길 23, 현대성우빌딩 203호 대표이사 전○○ 2. 주식회사 해커스어학원 서울 서초구 강남대로 61길 23 대표이사 조○○ 3. 주식회사 교암 서울 서초구 강남대로 73길 12 대표이사 김○○
심의종결일	2023. 9. 22.

주 문

1. 피심인 주식회사 챔프스터디, 주식회사 해커스어학원, 주식회사 교암은 자신의 강의·강사·교재 등에 대한 추천·홍보 등의 목적으로 온라인 커뮤니티를 관리·운영하면서,

해당 커뮤니티의 메인화면, 게시글 및 댓글, 소속 직원 등의 닉네임 등에 자신과의 관련성을 기재하지 아니하고 은폐 또는 누락하는 방법으로 마치 일반적인 소비자가 독자적으로 해당 커뮤니티를 관리·운영하고 피심인들의 상품에 대한 추천글 등을 작성한 것처럼 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 기만적인 표시·광고행위를 다시 하여서는 아니된다.

2. 피심인 주식회사 챔프스터디, 주식회사 해커스어학원, 주식회사 교암은 다음 각 호에 따라 각각 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액

1) 주식회사 챔프스터디 : 260,000,000원

2) 주식회사 해커스어학원 : 260,000,000원

3) 주식회사 교암 : 260,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납 대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성 및 일반현황

1 피심인 주식회사 챔프스터디, 주식회사 해커스어학원, 주식회사 교암[1)2)]은 해

1) 이하 사업자명을 기재할 때 '주식회사'는 생략한다.

커스 교육그룹(이하 '해커스'라 한다)에 속한 사업자들로서, 챔프스터디는 어학, 공무원, 자격증 시험 관련 온·오프라인 강의, 해커스어학원은 어학 시험 관련 오프라인 강의, 교암은 학점은행제 및 편입학 교육 관련 강의를 제공하는 사업자로서, 「표시·광고의 공정화에 관한 법률[3]」 제2조 제3호의 사업자에 해당하며, 이 사건 광고를 기획하고 그 비용을 부담한 자로서 이 사건 광고에 대하여 책임이 있는 자이다.

2 피심인들의 일반현황은 <표 1>과 같다.

<표 1> 일반현황

(2020.12.31. 기준, 단위: 백만 원)

피심인명	설립일자	자본금	자산총액	매출액	당기순이익
챔프스터디	2007. 1. 11.	400	76,739	108,665	293
해커스어학원	2002. 6. 12.	250	158,844	27,114	△190
교암	2011. 12. 30.	100	5,850	8,807	△554

* 자료 출처: 피심인들 제출 자료

나. 시장구조 및 실태

1) 온라인 및 오프라인 교육서비스 산업

3 온라인 교육서비스 산업은 정보기술과 교육이 결합된 산업으로 인터넷을 통해 양방향 상호작용적 원격교육서비스를 제공하는 산업을 말하며, 오프라인 교육서비스 대비 저렴한 수강료에 따른 비용 절감 효과와 자기주도 학습방식을 통한 학습자 개인의 니즈에 맞는 커스터마이징이 가능하다는 장점이 있어 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 특히 온라인 교육서비스 시장은 오프라인 학원에서 얻은 인지도와 교육콘텐츠를 바탕으로 온라인 시장에 적극 참여한 사업자들이 많은 편으로, 다음 <표 2>와 같이 교육수단, 학습방식 등에서 오프라인 교육서비스와 차이가 있다.

2) 피심인 챔프스터디, 해커스어학원, 교암 모두를 지칭할 때는 이하 '피심인들'이라 한다.
3) 2018. 6. 12. 법률 제15699호로 개정되어 2018. 12. 13.시행된 것을 말하며, 이하 '법'이라 한다.

<표 2> 온라인 및 오프라인 교육서비스 비교

구분	온라인 교육서비스	오프라인 교육서비스
교육수단	인터넷, 멀티미디어 등	학원, 공공기관 등에서 직접 강의
	텍스트 파일, 음성, 동영상	인쇄물, 교재
교육장소	사무실, 가정 등 어디서나 가능	강의실(집합교육)
학습방식	자기학습방식	강사 주도식, 주입식 교육
	주문형, 맞춤식	획일적 (재고형, 기성식)
	트렌드 및 니즈를 반영한 신속한 업데이트 가능	연간교육계획에 의해 고정되어 있음
교육비용	오프라인 교육보다 저렴	출장비 등 부대비용 발생
교육기간	개인별 수준에 따라 차이	교육과정/과목별로 고정적

* 자료 출처: NICE평가정보 산업분석보고서(인터넷 교육서비스 산업, 2021. 5. 26.)

4 온라인 및 오프라인 교육선비스 산업은 크게 영유아 및 초·중·고등학생 대상 교육, 성인 대상 교육, 기업 대상 교육 등으로 구분된다. 피심인들의 강의는 이 중에서 특히 성인 대상 교육 비중이 높으며, 성인 대상 교육서비스 시장은 자기계발 투자, 전문직 선호 경향 등으로 외국어 학습 및 자격증 취득 등을 목적으로 한 수요가 높은 비중을 차지하고 있다. 피심인들이 소속된 해커스가 제공하는 온라인 및 오프라인 강의 분야는 아래 <표 3>과 같다.

<표 3> 해커스 제공 강의

분야	제공 강의
어학/유학	토익, 토익스피킹, 오픽, 영어회화, 영어문법, 중·고등영어, 텝스, 지텔프, 토플, GRE, IELTS, LSAT. SAT·ACT, 미국/아시아 학부유학, 석박사유학/연수컨설팅, TOPIK, 중국어, 일본어, 스페인어, 독일어, 프랑스어, 러시아어, 베트남어, 이탈리아어, 아랍어, 인도네시아어, 태국어, 포르투갈어
공무원/임용	9급공무원, 7급공무원, 경찰공무원, 소방공무원, 군무원, PSAT, 외무영사직, 세무직, 관세직, 법원직, 검찰직, 교정직, 계리직, 간호보건직, 기술직, 임용
자격증	공인중개사, 전산세무회계, 한국사능력검정시험, 전기(산업)기사, 산업안전기사, 주택관리사, 세무사(CTA), 회계사(CPA), 재경관리사, AFPK, CFP, 신용분석사, 국제무역사, 무역영어, 투자자산운용자, 은행FP, 투자권유대행인, 외환전문역, 매경TEST/테셋(TESAT), 은행텔러, 컴퓨터활용능력, MOS/워드프로세서, ITQ/GTQ, 정보처리(산업)기사, 사무자동화산업기사, KBS한국어능력시험
취업/편입	대기업취업, 공기업취업, 편입
학점은행 (자격·학위)	사회복지사2급, 보육교사2급, 한국어교원, 경영학

* 자료 출처: 해커스 웹사이트(https://hackers.com)

2) 온라인 교육서비스 시장 규모

5 2020년 온라인 교육서비스 산업 매출액은 4조 6,301억 원으로 전년 대비 17.2% 증가했고, 사업자 수는 1,905개로 전년 대비 5.2% 증가하였다.

<표 4> 온라인 교육서비스 산업 매출액 및 사업자 수 추이

(단위: 백만 원, 개, %)

구분		2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
매출액		3,487,574	3,699,183	3,845,009	3,951,593	4,630,115
	증감율	8.4	6.1	3.9	2.8	17.2
사업자수		1,639	1,680	1,753	1,811	1,905
	증감율	-7.1	2.5	4.3	3.3	5.2

6 교육대상별 매출비중은 기업 재직자 대상 매출이 40.5%로 가장 높으며, 평생교육, 대학생, 정부/공공기관 종사자, 초등학생 등의 순으로 나타났다.

<표 5> 교육대상별 매출비중

(2020년, 단위: %)

구분	유아/미취학	초등학생	중학생	고등학생	대학생	기업재직자	평생교육	정부·공공기관 종사자
비중	4.9	10.4	5.3	5.0	11.2	40.5	11.8	10.9+

* 자료 출처: 2020년 이러닝산업 실태조사(정보통신산업진흥원)

7 서비스분야별 매출비중은 '직무'가 18.3%로 가장 많고, 그 다음으로 정보기술, 외국어, 산업기술, 자격 등 순으로 나타났다.

<표 6> 서비스분야별 매출비중

(2020년, 단위: %)

구분	유아/미취학교육	초중고 교과과정	수학능력 시험	직무	자격
비중	4.4	9.9	0.8	18.3	11.6
구분	외국어	정보기술	취미/교양	산업기술	기타
비중	15.9	17.6	1.8	14.1	5.6

* 자료 출처: 2020년 이러닝산업 실태조사(정보통신산업진흥원)

8 온라인 교육서비스 사업자는 크게 콘텐츠사업자, 솔루션사업자, 서비스사업자

로 구분된다. ①콘텐츠사업자는 온라인 교육서비스에 필요한 정보와 자료를 멀티미디어 형태로 개발, 제작, 가공, 유통하는 사업자를, ②솔루션사업자는 온라인 교육서비스에 필요한 교육관련 정보시스템의 전부나 일부를 개발, 제작, 가공, 유통하는 사업자를 의미하며, ③서비스사업자는 온라인으로 교육, 훈련, 학습 등을 쌍방향으로 정보통신 네트워크를 통해 개인, 기업 및 기관에게 직접 서비스를 제공하는 사업과 온라인 교육서비스 교육 및 구축 등 사업 제반에 관한 컨설팅을 수행하는 사업자를 의미한다. 이 중 서비스사업자는 다시 ⓐ초등, 중등, 고등 및 대학교와 연계하여 학위를 주는 정규교육사업자, ⓑ사설학원을 운영하면서 전부 또는 일부를 온라인을 통해 교육서비스를 제공하는 사설학원 사업자, ⓒ자가소유 또는 임차한 정보통신 네트워크를 통하여 기업이 교육, 훈련, 학습의 서비스를 제공하는 일반기업 사업자로 구분된다.

<표 7> 온라인 교육서비스 사업분야별 매출액 및 사업자 수

(2020년, 단위: 백만 원, 개)

	콘텐츠	솔루션	서비스	전체
매출액 (비중)	840,440 (18.2%)	401,533 (8.7%)	3,388,142 (73.2%)	4,630,115 (100.0%)
사업자 수 (비중)	463 (24.3%)	279 (14.6%)	1,163 (61.0%)	1,905 (100.0%)

* 자료 출처: 2020년 이러닝산업 실태조사(정보통신산업진흥원)

9 2020년 온라인 교육서비스 산업에 대한 수요는 개인이 51.8%, 사업체가 36.3%, 정규교육기관이 5.9%, 정부/공공기관이 6% 정도로 전체 4조 5,681억 원이며 전년 대비 18.3% 증가하였다.

<표 8> 온라인 교육서비스 산업 수요시장 규모 추이

(단위: 백만 원)

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
개인	1,581,560	1,668,192	1,784,824	1,813,261	2,365,791
사업체	1,451,360	1,513,983	1,535,444	1,569,416	1,658,085
정규교육기관	171,798	199,500	205,624	222,647	269,666
정부/공공기관	223,947	248,195	251,349	255,619	274,567
전체	3,428,665	3,629,870	3,777,241	3,860,943	4,568,109

* 자료 출처: 2020년 이러닝산업 실태조사(정보통신산업진흥원)

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실

10 피심인들은 2012. 2. 6.부터 2019. 1월까지 어학, 취업, 자격증 등 피심인들이 제공하는 강의와 관련된 네이버 카페 ‘독취사’, ‘독공사’, ‘토익캠프’ 등 16개의 온라인 커뮤니티(이하 ‘이 사건 카페’라 한다.)에 해커스 상품의 홍보글을 작성하는 등 관리・운영하고 있음에도, 이 사건 카페의 메인화면 및 소개화면, 게시글 및 댓글, 피심인들이 관리하는 계정의 닉네임 등에 별도로 피심인들과의 관련성을 기재하지 아니한 사실이 있다. 이와 관련하여 피심인들이 네이버에 개설하여 관리·운영한 이 사건 카페의 카페명, 운영시작일, 회원 수 등은 아래 <표 9>와 같다.

<표 9> 피심인들이 관리·운영한 이 사건 카페 내역

(단위: 명, 2021. 5. 25. 기준)

연번	카페명	개설일 (운영시작일)	관리부서(소속법인)	회원 수	분야	URL
1	독공사	2006.05.01. (2012.05.29.)	교육기획 1팀 (챔프스터디)	740,882	공무원	https://cafe.naver.com /m2school
2	경수모	2013.02.20. (2013.02.22.)		222,269	경찰 공무원	https://cafe.naver.com /tocop
3	토익캠프	2003.12.10. (2012.03.23.)	교육기획 2팀 (해커스어학원)	891,590	토익	https://cafe.naver.com /toeicamp
4	중공사	2013.03.06. (2013.03.06.)		244,479	중국어	https://cafe.naver.com /schoolch
5	유학캠프	2008.04.23. (2012.05.15.)		135,768	유학	https://cafe.naver.com /youhakcamp
6	아독사	2012.02.03. (2012.12.07.)		137,973	아이엘츠	https://cafe.naver.com /ieltsdoksa
7	영어랑	2012.07.03. (2012.08.27.)		212,365	영어회화	https://cafe.naver.com /allkillenglish
8	텝스캠프	2008.07.08. (2012.05.03.)		140,562	텝스	https://cafe.naver.com /tepscamp
9	독취사	2008.09.03. (2012.02.06.)	교육기획 3팀 (챔프스터디)	3,016,364	취업	https://cafe.naver.com /dokchi
10	공취모	2010.07.02. (2012.04.23.)		881,823	공기업 취업	https://cafe.naver.com /dakchi
11	독금사	2011.10.10. (2012.04.23.)	교육기획 4팀 (챔프스터디)	540,874	금융 자격증	https://cafe.naver.com /DOKKM
12	독회사	2018.08.17. (2018.08.17.)		46,438	회계사	https://cafe.naver.com /dokhoe
13	학은모	2008.03.02. (2012.06.01.)	교육기획 4팀 (교암)	171,786	학점은행	https://cafe.naver.com /20080302
14	공도사	2006.04.22. (2012.09.10.)	교육기획 5팀 (챔프스터디)	167,397	공인중개사	https://cafe.naver.com /emsibt
15	편준사	2014.03.05. (2013.09.12.)	교육기획 5팀 (교암)	141,675	편입	https://cafe.naver.com /yesut
16	수꿈사	2010.09.14. (2012.06.08.)	교육기획 5팀 (해커스어학원)	314,105	수능	https://cafe.naver.com /kickstudy

* 자료 출처: 심사보고서 소갑 제3호증[4)]

11 보다 구체적으로, 피심인들은 해커스 교육기획팀을 통해 아래 <표 10> ~ <표 11>과 같이 각 피심인들의 구체적인 사업 영역에 따라 교육기획 1~5팀으로 나누어 회원 질문글에 답변, 정보성 컨텐츠 발행, 이벤트 개최, 광고글·스팸글 관리, 해커스 브랜드 홍보 등 업무를 수행하였다.

4) 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'이라 한다.

<표 10> 교육기획팀 주요 업무

(1) 회원들이 양질의 정보를 수집할 수 있도록 회원 질문글에 답변 (예) 시험일정 문의에 대한 답변, 공무원 시험 준비 시기 및 노하우 문의에 대한 답변 등 (2) 정보성 컨텐츠 발행 (예) 시험 논란 문제 모음 공유, 기출문제 공유, 시험일 체크리스트 정리 컨텐츠 발행 등 (3) 카페 유입률을 늘리기 위한 이벤트 개최 (예) 학습스터디 모집 이벤트 개최, 합격 가이드북 배포 이벤트 개최 등 (4) 카페 내 광고글/스팸글이 방치되지 않도록 수시로 채널관리 진행 (5) **카페 내 해커스브랜드 홍보를 통한 인지도 개선 및 매출 증대를 위한 업무 진행** (예) 대문 배너 게재, 상품 및 교재 홍보글 게시, 브랜드 포스팅 발행 등

* 자료 출처: 소갑 제3호증

<표 11> 피심인 챔프스터디 직원 ○○○ 팀장 진술조서[5]

문) 위 교육기획 1~5팀이 운영한 위 17개 카페는 ㈜챔프스터디 등 3개사의 업무와 모두 관련이 있나요? 답) 있습니다. 문) 위 교육기획 1~5팀이 운영한 위 카페는 ㈜챔프스터디 등 3개사의 업무와 어떻게 관련이 있는지 구체적으로 말씀하여 주십시오. 답) ㈜챔프스터디는 공무원, 경찰, 자격증, 취업, 임용 등 분야 사업, ㈜해커스어학원은 어학, 영어시험 등 사업, ㈜교암은 학점은행기관을 보유하고 편입사업을 운영하고 있으므로, 각각의 카페 내용과 관련이 있습니다.

* 자료 출처: 소갑 제6호증

12 그러나 피심인들은 이와 같이 이 사건 카페를 관리·운영하면서도 이 사건 카페의 메인화면, 카페 소개글, 홍보 게시글 및 댓글, 피심인들 직원 등이 관리하는 닉네임 등에 별도로 해커스와의 관련성 등을 기재하지 아니하였다[6]. 그에 따라 피심인들의 이 사건 카페를 방문한 일반 수험생 가입자 등은 이 사건 카페가 피심인들이 운영·관리하는 카페라는 점, 피심인들 직원 등이 작성한 게시물·댓글이 일반 수험생 가입자가 아닌 피심인들 직원 등이 작성한 것이라는 점 등을 알 수 없었던 경우가 대부분이다.[7]

5) 동 직원은 피심인들 중 하나인 챔프스터디 법무팀 소속이나, 전체 그룹사 팀장 업무를 수행하며 다른 어학원이나 계열사 업무에 대해서도 최종적으로 결정하는 등 피심인들의 이 사건 행위에 대해 책임 있는 답변을 할 수 있는 자이다(소갑 제6호증 참조).

6) 피심인들은 네이버 카페 관리자 소개 문구를 도입하기로 하면서도 해커스 관련성을 기재할 필요성 등에 대해 달리 논의하지 않았다(소갑 제5호증 참조).

7) 2019. 1월경 이 사건 행위사실과 문제된 게시글 및 댓글이 모두 삭제되어 구체적인 내역은 확인하기 어렵다. 일부 게시물은 게시물 제목, 닉네임 등에 해커스 관련성이 표시된 경우도 있으나, 그와 같은 사례는 많지 않았던 것으로 추정된다.

13 한편 피심인들은 2019년 1월 중순경부터 <그림 1>과 같이 이 사건 카페의 카페 메인사진에 '카페명 with Hackers'와 같이 해커스 이름을 기재하고, 카페 관리자의 닉네임으로 '해커스 공무원 멘토'와 같이 해커스 연관성을 나타냈으며, 카페 왼쪽 메뉴 하단에 각각의 카페를 운영하는 사업자 정보를 기재하였다.

<그림 1> 독공사 카페 메인화면, 관리자, 사업자정보 등 캡쳐사진[8)]

구분	캡쳐사진
메인사진	
관리자 (매니저, 부매니저, 스탭)	[redacted] 카페매니저 총 방문 4,609회 · 총 게시글 31개 · 총 댓글 10개
	[redacted] 부 매니저 총 방문 6,331회 · 총 게시글 2,115개 · 총 댓글 7,010개
	[redacted] 카페스탭 총 방문 2,191회 · 총 게시글 5,626개 · 총 댓글 33,416개
	[redacted] 카페스탭 총 방문 549회 · 총 게시글 272개 · 총 댓글 883개
	[redacted] 카페스탭 총 방문 192회 · 총 게시글 5개 · 총 댓글 19개
	[redacted] 카페스탭 총 방문 6,487회 · 총 게시글 4개 · 총 댓글 48,736개
사업자 정보	

8) 16개의 이 사건 카페 중 '독공사' 카페 관련 이미지만 삽입하였으나, 나머지 카페들도 유사하다.

14 피심인들이 이 사건 카페를 개설한 후 해커스와의 관련성 등을 기재하지 아니하고 해커스의 강의·강사·교재 등(이하 '해커스 강사 등')에 대한 추천·홍보, 이벤트·설문조사 진행 및 설문조사 결과의 홍보 목적 활용, 카페 활성화를 위한 게시글·댓글 작성 및 작성 개수 관리, 경쟁사 관련 홍보 게시글 삭제 등으로 관리·운영한 구체적인 행위사실은 아래에 기재한 바와 같다.

1) 이 사건 카페 관리자로서 게시글 및 댓글 작성 등

15 피심인들은 아래 <표 12> ~ <표 14>와 같이 이 사건 카페의 매니저, 부매니저, 스탭 등 관리자 아이디를 만들어, <표 15> ~ <표 16>과 같이 정보성 또는 홍보성 게시글 작성, 일반 카페가입자 작성글에 댓글 작성, 설문조사 실시, 이벤트 개최 등 업무를 통해 카페가 활성화되도록 하였다. 이때 관리자 아이디는 피심인들 직원이 <표 13>과 같이 가족, 지인의 명의로 아이디를 개설하는 등 복수의 아이디를 활용하여 게시글·댓글 작성 등의 작업을 하였다. 또한 피심인들은 <표 15>과 같이 관리자 업무 내용을 매뉴얼 등을 통해 상세히 정하였다.

<표 12> 피심인들 보유 이 사건 카페 관리자 명단

(2021. 5. 25. 기준)

연번	카페명 (관리부서)	아이디	닉네임	등급
1	독공사 (교육기획 1 팀)			스텝
				독공사 VIP
				부매니저
				매니저
				스텝
				스텝
				독장원
				스텝
2	경수모 (교육기획 1 팀)			매니저
				부매니저
				스텝
				경감
				현직경찰
				현직경찰
3	토익캠프 (교육기획 2 팀)			매니저
				부매니저
				스텝
				스텝
				명예/스터디
				골드클래스
				골드클래스
				골드클래스
				골드클래스
				골드클래스
				골드클래스
				골드클래스
4	중공사 (교육기획 2 팀)			스텝
				장학생
				우수생
				장학생
				골드클래스
				스텝
				부매니저
				스텝
5	유학캠프 (교육기획 2 팀)			VIP
				VIP
				골드클래스
				VIP
				골드클래스
				스텝
				매니저
				부매니저

6	아독사 (교육기획 2 팀)			골드클래스
				스텝
				부매니저
				매니저
				골드클래스
				골드클래스
				골드클래스
				골드클래스
				골드클래스
				골드클래스
7	영어랑 (교육기획 2 팀)			프리미엄 VP
				프리미엄멤버
				프리미엄
				스텝
				부매니저
				카페스탭
8	텝스캠프 (교육기획 2 팀)			VIP
				매니저
				부매니저
9	독취사 (교육기획 3 팀)			매니저
				부매니저
				스탭
				독취파트너
				멘토
				카페스탭
10	공취모 (교육기획 3 팀)			매니저
				부매니저
				스탭
				스탭
11	독금사 (교육기획 4 팀)			매니저
				부매니저
				독금멘토
				독금멘토
12	독회사 (교육기획 4 팀)			매니저
				부매니저
13	학은모 (교육기획 4 팀)			매니저
				부매니저
				스탭
				학은모멘토
				학은모멘토
				학은모멘토
14	공도사 (교육기획 5 팀)			VIP
				카페매니저
				부매니저
				멘토/합격생
				특별회원
				VIP 회원
15	편준사 (교육기획 5 팀)			매니저
				카페스탭
				VVIP 멤버
				최우수 VIP

16	수꿈사 (교육기획 5 팀)			매니저
				스탭
				멘토
				수꿈장학생
				수꿈신입생

* 자료 출처: 소갑 제3호증

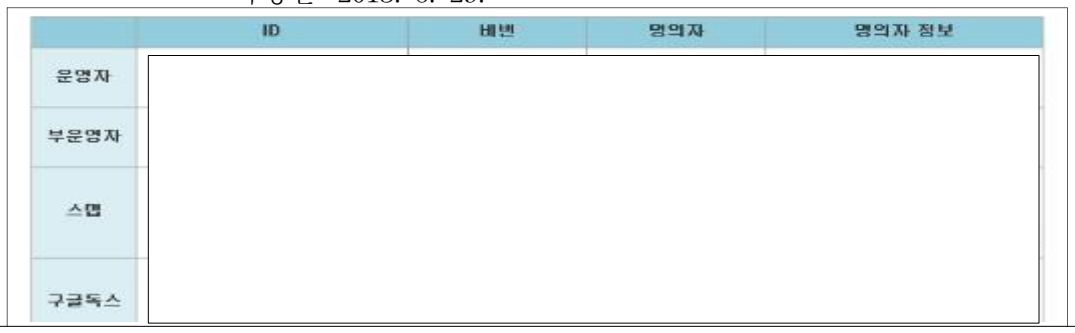
<표 13> 이 사건 카페 관리자 아이디/비번 등 관리 이메일

제목: [금] ID모음/매니저 활동 매뉴얼 / 단축 url 사용현황
작성자: 금 (HomeP > 교육기획4팀 > 금[9])
작성일: 2013. 2. 13.

[금] 스텝 / 관리 ID 모음

제목: [공] 스텝 및 주요 아이디 정리 (2017.11.20.)
작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획1팀 > 공)
작성일: 2017. 1. 5.

제목: [네이버츠] 부운영자 및 스텝 아이디 정보 (150908)
작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획2팀 > 네이버 츠)
작성일: 2015. 6. 29.



* 자료 출처: 소갑 제5호증

9) 괄호 안의 부분은 해커스 내부 인트라넷 상 게시판 이름으로서, 피심인들이 관리·운영하는 네이버 카페명의 줄임말이며 각각 '공' - 독공사, '경' - 경수모, '취' - 독취사, '네큐' - 공취모, '금' - 독금사, '은' - 학은모, '티' - 토익캠프, '중' - 중공사, '네츠' - 아독사, '네엘' - 영어랑, '템캠' - 텝스캠프, '인' - 공도사를 의미한다.

<표 14> 카페 관리자 아이디 추가를 통한 홍보 강화 노력

제목: [팀장님] 뉴P에 스텝아이디 2개를 추가하고자 합니다.
작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획5팀 > P기획/관리)
작성일: 2014. 9. 19.

■ 취지
1. 커뮤니티적 성격강화와 **뉴P홍보를 강화를 위함**입니다.
2. 보다 효과적인 채널관리를 위함입니다.

■ 기대효과
1. 방문자 수 및 가입자 수 상승
2. 유저간 커뮤니케이션 강화
3. 커뮤니티적 성격 강화

■ 결론: 뉴P에서 스텝아이디 2개를 추가하고자 합니다
→ **현재 뉴P에서 사용되고 있는 스텝아이디는 <운영자/부운영자/컨텐츠업로드 스텝>으로 총 3개**입니다.
a) 닉네임1: ○○○
b) 닉네임2: ○○○

■ 취지
① 뉴P 채널관리 시, **좀 더 퀄리티있는 답변**을 하기 위함
→ a) **유저의 아이디로 뉴P의 컨텐츠나 이벤트를 홍보가 지속되면, 유저들이 뉴P를 광고성 짙은 카페라 간주할 수 있음**
b) 편준사의 이름을 걸고 답변을 할 경우, 담당자들 스스로가 좀 더 퀄리티있는 답변을 하게 됨 (해당 아이디들은 뉴P 담당자들만 사용할 예정)
② 유저들에게 답변의 신뢰감을 심어주기 위함
→ 스텝아이디로 댓글을 달면, 유저들이 정보에 대한 믿음을 가질 수 있음

* 자료 출처: 소갑 제5호증

<표 15> 카페 관리자의 게시글·댓글 작성 업무 매뉴얼

제목: [금] ID모음/**매니저 활동 매뉴얼** / 단축 url 사용현황
작성자: 금 (HomeP > 교육기획4팀 > 금)
작성일: 2013. 2. 13.

[금] 매니저 활동 매뉴얼
(중간 생략)
* 매니저ID 채널 활동 매뉴얼
- **월 활동량: 게시글 최소 1개 ~ 최대 5개,**
덧글 1일 30개 안팎 / 1개월 600개 내외

제목: [○○ 씨] **부매니저, 스텝으로 채널관리 진행해주세요**

작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획1팀 > 경)

작성일: 2013. 11. 11.

■ 결론

[경]에서 커뮤니티 활동을 진행할 스텝에 대하여 보고드립니다.

아이디	직위	닉네임	담당게시판	담당자
	부매니저		자유수다방, 가입인사, 출석체크	○○○/○○○
	스텝		질문답변, 매일학습, 시험정보	○○○/○○○

※ **원래 매니저가 질문답변, 자유수다방에 댓글을 달고자 하였으나 위험부담이 크기 때문에 부매니저와 스텝만 활동합니다.**

■ 상세내용

1. [경]의 전체 관리자 리스트

아이디	직위	닉네임
	매니저	
	부매니저	
	스텝	

※ 매니저인 ○○○(경찰공무원)은 활동하지 않겠습니다.

2. 부매니저(○○○)의 커뮤니티 활동

a) 자유수다방, 가입인사, 출석체크에 기존에 달던 댓글 하단에 **유저의 글에 대한 대화가 가능하도록 답변 작성**

b) 답변 또는 댓글을 작성할 때 객관적인 정보를 전달하는 답변, 댓글작성, 유저와 소통할 수 있도록 친근하게 활동

예: 유저의 출석체크 글 내용에 '오늘 하루 다짐: 영어공부 열심히 하자!'

○○○: 기존 댓글 + 영어공부 열심히 하세요~

3. 스텝(○○○)의 커뮤니티 활동

a) 게시글 작성 시 딱딱한 말투를 지양하고, 유저들과 대화할 수 있는 코멘트 추가

예: 매년 20명씩 경력직 변호사를 경감으로 채용한다고 합니다. 수험생에게는 좋은 소식일지 안 좋은 소식일지 고민이 되는군요.

→ 유저들이 '별로 같네요, 좋네요' 등의 댓글을 달 경우 지속적으로 커뮤니케이션

b) 질문답변 게시판에서 정보성 답변을 진행

→ 답변을 작성할 때에는 관련 게시글 링크를 전달하면서 상세 정보는 해당 글에서 확인하라는 식으로 작성

* 자료 출처: 소갑 제5호증

<표 16> 카페 관리자의 게시글·댓글 작성 독려 이메일

제목: 운영자/스텝이 좀 더 적극적으로 활동할 수 있도록 해주세요 작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획5팀 > 인) 작성일: 2013. 12. 4. 운영자와 스텝이 좀 더 적극적으로 활동할 수 있도록 해주세요~ **스텝의 경우 일반 글도 쓰면서 유저들과의 대화를 먼저 시도해봐도 좋을 것 같습니다~!**
제목: [취] **유저들이 남기는 게시물에 스텝아이디로 호응댓글 작업**을 진행 요청드립니다. (업데이트) 작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획3팀 > 취_Inern) 작성일: 2016. 10. 21. ■ 취지 a) 유저가 남기는 이벤트 참여 게시글에 댓글 누락되는 것을 방지하기 위함 b) 유저가 남기는 이벤트 참여 게시글에 스텝아이디로 호응댓글 작업을 진행하여 [취]에 대한 긍정적인 반응을 유도하기 위함 c) 업로드 되는 이벤트 참여 게시글에 대한 호응댓글 작업으로 [취] 활성화를 유도하기 위함 (중략) ⓑ 업무 진행방향 → 주요 게시판으로 최상단에 위치해있는 [독취사 합격정보] / [인증|카톡 초대] / [인증|페북 좋아요] 게시판은 **취업기획팀 각 채널관리 시간 및 조야근 시간에 진행** → 기타 게시판은 채널 관리 알바에게 분담하여 진행
제목: [네큐] 유저가 올리는 합격자료에 **운영자 아이디로 호응댓글 달아주세요** 작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획3팀 > 네이버큐_인턴) 작성일: 2018. 3. 14. 가이드 담당자가 모두 처리하고 **채널관리 아르바이트에게도 호응댓글 작업 진행하라 전달해주세요** 진행 후 완료서명 남겨주세요
제목: [공] 채널 내 스텝이 업로드하는 게시글에는 **반드시 호응댓글을 달아주세요** 작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획1팀 > 공) 작성일: 2018. 5. 9. 유저아이디로 활성화 작업을 하라는 것이 아니고 **게시글 작성한 스텝/부매니저 아이디로 유저의 액션을 유발하는 호응댓글을 달아주세요** 이번에 오픈한 가입혜택이벤트의 경우 미션도 없고 확인후 이탈할 가능성이 높은 이벤트이나 스텝 호응댓글만 달아도 댓글이 꽤 많이 달리고, 비번확인 게시글의 경우 다른 게시글보다 월등히 높은 댓글 수를 보입니다. 호응댓글이라 해서 거창하게 할 필요 없이 확인했으면 스티커댓글 달아라, 미션 완료했으면 완료댓글 달아라 등 **각 이벤트/콘텐츠/공고 등 성향에 맞게 작성 유도하시면 됩니다.** **이벤트 뿐만 아니라 정보성 콘텐츠도 포함!** **앞으로 호응댓글 잊고 안다는 분들은 끝까지 독촉하겠으니 반드시 오픈 후 호응댓글 작성해주세요^^**

제목: [○○○프로님] 컨텐츠 댓글관리해주세요 작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획1팀 > 공) 작성일: 2019. 3. 21. http://cafe.naver.com/m2school/1570868 **해당 컨텐츠 댓글이 전혀 없습니다.** **컨텐츠 업로드 후 운영자 댓글 작성 및 유저댓글 관리 진행해주세요**
제목: [금] 국민은행 채용 공고 내 스텝아이디로 댓글 단 분 누구인가요? 작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획4팀 > 금) 작성일: 2016. 5. 13. 아주 잘 하셨습니다. **유저와의 직접 커뮤니케이션을 한 점 > 친근감을 높인 점 > 추후 유저들의 충성도&신뢰도를 높일 수 있다는 점 등 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 업무입니다.** 이처럼 유저와의 커뮤니케이션을 늘려주세요. (물론 너무 가벼워서도 안되겠지만요 ^^;;)

* 자료 출처: 소갑 제5호증

16 피심인들이 이 사건 카페 관리자로서 작성한 게시글은 <그림 3>과 같이 정보성 컨텐츠 게시글, 이벤트 게시글, 채널 활성화를 위한 게시글, 해커스 강사 등에 대한 홍보 게시글, 해커스 수강생의 합격수기 등이며, 해커스 관련 홍보글의 경우 게시글 말머리, 작성자 닉네임 등에 해커스 연관성이 표기된 경우도 있지만 그렇지 아니한 경우도 있다.

<그림 3> 피심인들이 이 사건 카페 관리자로 작성한 게시글 예시

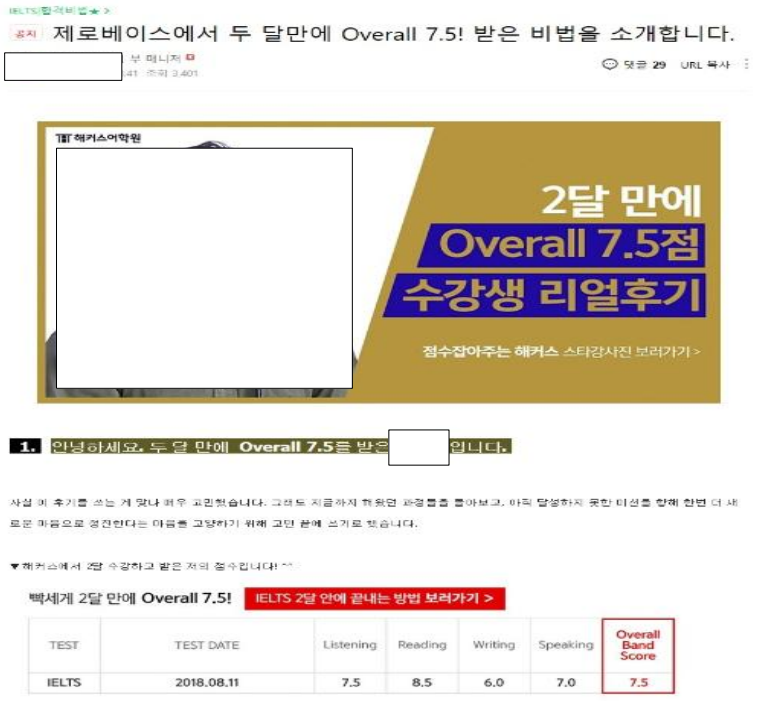
<그림 3-1> 정보성 컨텐츠 게시글 예시(아독사 카페)

<그림 3-2> 이벤트 게시글 예시(독공사 카페)

<그림 3-3> 채널활성화를 위한 게시글 예시(경수모 카페)

<그림 3-4> 해커스 강사·강좌·교재 등 홍보 게시글 예시(영어랑 카페)

<그림 3-5> 수강생 합격수기 예시(아독사 카페)



* 자료 출처: 소갑 제3호증

2) 개인 아이디 동원 등을 통한 게시글 및 댓글 작성, 직원 개인당 이 사건 카페 접속 횟수, 게시글 및 댓글 수 등 목표 설정 및 관리

17 피심인들은 이 사건 카페 관리자로서 게시글 및 댓글을 작성하는 것에 그치지 않고, 교육기획 1~5팀 정직원, 아르바이트, 인턴 등(이하 '직원 등'이라 한다)을 동원하여 개인 아이디로 일반 수험생인 것처럼 가장하여 이 사건 카페에 가입하도록 한 뒤, 게시글 및 댓글을 작성하도록 하였다. 이들은 시험 준비와 상관없는 직원 등임에도 불구하고 마치 일반 수험생인 카페가입자인 것처럼 일상적인 수다, 시험정보 공유 등에 전반적인 내용에 대해 게시글 및 댓글을 작성하였고, <표 17> ~ <표 19>와 같이 교재·강의·강사 등을 추천해달라는 게시글에 해커스 강사 등을 추천하거나, 해커스 강사 등을 직접적으로 추천하는 홍보글을 작성하면서도 해커스와의 연관성을 따로 기재하지 아니하였다.

<표 17> 해커스 교재 홍보 댓글 작성 지시

제목: 공무원 영어 **해커스 패스 교재만 봐도 충분하다로 끝날 수 있도록** 해주세요
작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획1팀 > 공)
작성일: 2013. 4. 8.
http://cafe.naver.com/m2school/173194[10)]

[댓글]
- [○○○] 네, 팀장님. **해커스 교재만 봐도 공무원 영어 충분히 대비할 수 있다고 홍보진행하겠습니다.**
- [○○○] 네, 팀장님. 해당 글에 덧글 작성하였고 계속 지켜보도록 하겠습니다!
- [○○○] 네, 팀장님~! 해커스 교재 홍보덧글 작성하도록 하겠습니다!

* 자료 출처: 소갑 제4호증

<표 18> 해커스 학원 홍보 관련 포스팅 실시 관련 이메일

제목: [○○팀장님] **1월 14일 '토익' 키워드 포스팅 진행 완료했습니다**
작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획5팀 > 네이버정)
작성일: 2013. 1. 14.
※ 문의사항:
토익TFT팀에서 전달하는 토익 키워드로 매일 포스팅 진행하고 있습니다. 매일 포스팅 진행 후 팀장님 검수 받은 후 토익 TFT에 노출글 url, 노출순위 등을 전달하고 있습니다.
앞으로 팀장님께 직접 토익 키워드 포스팅 글을 검수받아야 하는지,
아니면 담당자들끼리 서로의 포스팅을 검수하는 것이 좋을지 문의드립니다.

팀장님, 1월 14일 '토익' 키워드 포스팅 진행 완료했습니다.

채널: 교육4팀 [네이버정]
노출키워드: 토익학원추천
순위: 1위로 노출됨
포스팅 URL: http://cafe.naver.com/kickstudy/295767[11)]

* 자료 출처: 소갑 제4호증

10) 현재 해당 글이 삭제된 상태로 게시글 및 댓글의 내용을 직접 확인하기는 어려움
11) 현재 해당 글이 삭제된 상태로 게시글 및 댓글의 내용을 구체적으로 확인하기는 어렵다.

<표 19> 피심인 챔프스터디 직원 ○○○ 팀장 진술조서

문) ㈜챔프스터디 등 3개사가 직원들로 하여금 위 17개 카페에 게시하도록 한 글은 주로 어떤 종류가 있나요?

답) 주로 홍보성 글과 정보 제공성 글로 나눌수 있으며, 홍보성 글은 해커스 제공 교육서비스에 관련 강의, 강사, 교재를 주로 홍보하였으며, 정보 제공성 글은 시험 정보, 공부 노하우, 전문 지식 등을 주로 게시하였습니다.

문) **㈜챔프스터디 등 3개사가 직원들로 하여금 강의, 강사, 교재를 추천하는 게시글을 작성하게 한 것인가요?**

답) 회사에서 공문 등을 통해 공식적으로 지시한 바는 없으나, **교육기획팀장 지시로 진행된 것은 사실입니다.**

문) **홍보성 게시글을 작성하는 직원들은 ㈜챔프스터디 등 3개사 직원이 아닌 일반 수험생 회원인 것처럼 게시글을 작성하였나요?**

답) **예, 그렇습니다.** 다만, '해커스공무원' 등 브랜드명을 포함한 닉네임으로 게시글을 작성한 경우와, 게시글 제목 자체가 [해커스 ○○]로 시작하는 게시글의 경우에는 일반 수험생 회원인 것처럼 작성한 것이 아닙니다.

문) ㈜챔프스터디 등 3개사가 직원들로 하여금 일반 수험생 카페회원처럼 게시글을 작성하도록 한 목적은 무엇인가요?

답) **해커스 관련 상품의 홍보를 위해서** 그런 것 같습니다.

문) ㈜챔프스터디 등 3개사 직원들은 해커스 강의·강사·교재 등에 대한 추천·홍보글이 아닌 **일상적인 수다글, 질의·응답 등의 게시글도 작성하였나요?**

답) **예, 그렇습니다.**

문) 직원들이 작성한 게시물에 해커스에 대한 추천·홍보글 외 단순 일상적인 수다글 등도 포함된 이유는 무엇이었나요?

답) **카페 활성화를 위해서** 그런 것으로 알고 있습니다.

문) 해커스가 직원들로 하여금 일반 수험생 카페회원처럼 강의, 강사, 교재를 추천한 게시글의 예시를 들어주십시오.

답) **해커스 강의 좋다, 추천한다 등의 내용이었습니다.** 현재는 모두 삭제되었으나, 관련 유튜브 영상 등을 통해 보니 그런 것으로 보입니다[12]. 2019. 1월 JTBC에서 당사가 운영하는 네이버카페의 댓글 등에 대하여 문제가 제기되자 직원들이 작성한 게시글 및 댓글을 모두 삭제하였고, 네이버에도 저장이 되어 있지 않아 현재는 이를 제출할 수가 없습니다.

12) 피심인들의 이 사건 행위 등에 대해 폭로하는 유튜브 영상을 의미하는 것으로 보인다.

문) ㈜챔프스터디 등 3개사 직원들이 위 17개 카페 게시글에 댓글을 단 사실도 있나요?
답) 달았습니다.

문) 댓글의 주요 내용은 무엇이었나요?
답) 비슷하게 강의, 교재, 강사에 대해 좋다, 추천한다는 내용들이었으며, 일반 수다 댓글, 정보성 답변 댓글(시험제도, 공부방법 등)도 있었습니다.

문) 카페를 관리하는 직원들은 ㈜챔프스터디 등 3개사의 강의, 강사, 교재 등에 대한 추천성 댓글도 작성한 사실이 있나요?
답) 있습니다.

문) 댓글을 작성하는 직원들은 ㈜챔프스터디 등 3개사의 직원이 아닌 일반 수험생 회원인 것처럼 댓글을 작성하였나요?
답) 예, 그렇습니다. 다만, '해커스공무원', '해커스멘토' 등 공식적인 닉네임을 달고 댓글을 작성한 경우도 있습니다.

문) ㈜챔프스터디 등 3개사가 직원들로 하여금 일반 수험생 카페회원처럼 귀사 상품에 대하여 추천성 게시글 및 추천성 댓글을 작성하게 한 목적은 무엇인가요?
답) 해커스 관련 상품의 홍보를 위해서 그런 것 같습니다.

문) 해커스가 직원들로 하여금 일반 수험생 카페회원처럼 강의, 강사, 교재를 추천한 댓글의 예시를 들어주십시오.
답) 현재 모두 삭제되었지만, 해커스 강의 좋다, 추천한다 등의 내용이었던 것으로 알고 있습니다.

문) 게시물 및 댓글을 작성하는 직원들의 닉네임(아이디)에 해커스 직원임을 알 수 있는 단어 등이 포함되어 있었나요?
답) 포함된 경우도 있고, 그렇지 않은 경우도 있습니다.(예: 해커스금융, 해커스멘토, 해커스공무원 등)

문) **해당 카페의 일반회원들은 ㈜챔프스터디 등 3개사 직원들이 작성한 추천 게시물 및 댓글을 보고 해커스 관련 직원이 작성한 것임을 알 수 있거나 그와 같이 추정할 수 있었나요?**
답) **그런 경우도 있었겠지만, 일반 닉네임을 사용한 경우에는 그렇게 추정할 수 없었을 겁니다.**

* 자료 출처: 소갑 제6호증

18 피심인들의 직원 등이 관리자 아이디가 아닌 일반 사용자 아이디로 실제로 작성한 게시글 및 댓글은 2019. 1월경 모두 삭제되어 심의일 현재 그 내용을 정확히 확인하기는 어렵다. 다만, 피심인 챔프스터디 직원 ○○○ 진술조서 및 신고인 제출자료 등을 근거로 볼 때 <표 20>과 같은 형태로 일반적인 수험생 가입자인 것처럼 게시글 및 댓글을 작성하고, 일상적인 수다글, 질의 및 응답뿐 아니라 해커스 강사 등을 추천하는 글도 작성한 것으로 추정된다.

<표 20> 피심인들 직원이 작성한 것으로 추정되는 게시글 및 댓글

제목: 해커스 인강 어떤가요? 작성자: ㅇㅇㅇ[13] 작성일: 2018. 11.20. 제곧내입니다. 프리패스가 유명한 것 같은데 설명해주세요! [댓글] ㅇㅇㅇ 기적의 패스 괜찮아요! 월 1만원대로 무제한 수강에 교재까지 증정해줍니다 ㅎㅎ ㅇㅇㅇ 기적의 패스 저도 윗분말 추천요! ㅎㅎ 19만 9천원에 3법제왕 ㅇㅇㅇ쌤와 영어 ㅇㅇㅇ쌤도 계시고 한국사는 ㅇㅇㅇ쌤도 계세요~ 적중률 높은 강사진들이 많으니 강추드릴게요! ㅇㅇㅇ 기적의 패스 강추요! ㅎㅎ 영어 ㅇㅇㅇ쌤 한국사 ㅇㅇㅇ쌤 3법 ㅇㅇㅇ쌤도 계십니당! ㅇㅇㅇ 추천드릴게요! ㅎㅎ
제목: 해커스 기적의패스 어떤가요? 작성자: ㅇㅇㅇ 해커스 기적의 패스가 유명하던데 궁금합니다! [댓글] ㅇㅇㅇ 괜찮더라구요! 19만 9천원에 무제한 수강이 가능합니다 :) 또한 교재도 증정해주고요. 3법으로 유명하신 ㅇㅇㅇ쌤이랑 영어 ㅇㅇㅇ쌤도 계시니 꼭 한번 시범강의라도 들어보세요!! ㅇㅇㅇ 기적의 패스가 다른 학원에 비해서 가격이 말도 안될 정도로 저렴해서 그래여 근데 강사님들 퀄리티도 엄청 괜찮고 그 외에 조금만 돈을 추가하면 3법 기본서까지 한번에 구매할 수 있으니까 유명한거져 많은 사람들이 해커스 경찰 선택하는 이유이기도 함 ㅇㅇㅇ 프리패스 중에 가장 강추입니다. 교재도 증정해주고, 모든 강의가 무제한 수강 가능해서 좋더라구요! ㅎㅎ ㅇㅇㅇ 프리패스도 좋고 기적의 패스도 좋음. 근데 저는 기적의 패스 추천! 이벤트 기간 얼마 안남은 것도 그렇고 이번에 ㅇㅇㅇ쌤 ㅇㅇㅇ쌤 합류해서 강사진 퀄리티라던가 서브노트라던가.. 질이 엄청 좋아짐
제목: 인강추천 작성자: ㅇㅇㅇ 여러분 에듀윌 해커스 경단기 좀 추천부탁드려요 ㅠㅠ 도와주세요 [댓글] ㅇㅇㅇ 해커스 인강 강추드려요! 해커스는 월 1만원대던가? 저렴한 가격으로 무제한 강의듣기가 가능합니다. 24시간 담임제라고 해서 담임선생님이 계시고 자료도 팍팍 제공해주시고요. 강추드릴게요~

13) 현재 해당 글이 삭제된 상태로 게시글 및 댓글의 내용, 작성자 아이디 등을 직접 확인하기는 어려우나,

제목: 해커스 경찰 인강 어떤가요? 작성자: ㅇㅇㅇ 해커스 유명한 것 같은데... 어때요? [댓글] ㅇㅇㅇ 해커스 경찰 인강 유명합니다! 해커스 같은 경우에는 영어 ㅇㅇㅇ쌤 / 한국사 ㅇㅇㅇ쌤을 필두로 운영을 하고 있습니다. ㅎㅎ 실제로 월 1만원대의 저렴한 가격으로 수강이 가능하구요 강추드립니다~

* 자료 출처: 소갑 제1호증

<표 21> 피심인 챔프스터디 직원 ㅇㅇㅇ 팀장 진술조서

(조사공무원은 네이버 카페의 일부 게시글 및 댓글을 출력한 자료 10여장을 진술인에게 열람하게 하고, 동 자료를 조서의 말미에 첨부하기로 한다.) 문) 위 자료는 ㈜챔프스터디 등 **3개사에 소속된 직원이 작성한 게시글 및 댓글을 캡쳐하여 복사한 자료**가 맞나요? 답) **일부는 맞는 것 같습니다.** 문) 위 자료는 **ㅇㅇㅇ 이라는 직원**[14]이 ㈜챔프스터디 등 3개사가 운영하는 카페에서 활동하면서 작성한 게시글 및 댓글을 캡쳐하여 복사한 자료가 맞나요? 답) **아이디가 ㅇㅇㅇ로 시작되는 게시글 및 댓글은 맞는 것 같으나**, 다른 것은 잘 모르겠습니다. 문) 동 자료에 따르면 해당 직원은 활동한 카페는 어디인가요? 답) 해당 자료는 경수모 네이버카페의 게시글을 출력한 자료입니다. 문) 동 자료에 따르면, 해당 직원이 작성한 게시글 사례를 말씀하여 주십시오. 답) **'해커스 인강 어떤가요? ', '해커스 기적의 패스가 유명하던데 궁금합니다', '경찰 프리패스 추천해주세요' 등의 내용**입니다. 문) 동 자료를 보고, 해당 직원이 작성한 댓글 사례를 몇 개만 말씀하여 주십시오. 답) **'해커스 프패 괜찮아요, 한번 들어보시기 바랍니다', '해커스에서 주로 팔고 있는 프리패스 월 1만원 대에 ㅇㅇㅇ 쌤 강의 좋아요' 등이** 있습니다.

* 출처: 소갑 제6호증

19 뿐만 아니라, 피심인들은 <표 22>와 같이 작성된 게시글 및 댓글의 수가 부

밑줄 친 글씨로 표시한 닉네임이 피심인들의 직원 등으로 추정되는 계정이다.

14) 2020. 3. 27. 퇴사하여 구체적인 내용 등을 확인하기 어렵다.

족하거나 댓글이 달리지 않은 게시글이 있을 경우 추가적으로 글을 작성할 수 있도록 직원들을 독려하였으며, 게시글 및 댓글을 작성하기 위한 아이디가 부족할 경우 다른 팀원들의 아이디를 활용해서라도 게시글 및 댓글을 작성하도록 지시하였다.

<표 22> 피심인들 게시글 및 댓글 작성·관리 사례

제목: [공] **공무원 해설강의에 호응댓글 작성**해주세요 작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획1팀 > 공) 1. 일반적인 호응댓글 작성해주세요 **2. 아이디 부족시 팀원들에게 요청하시면 되겠습니다.**
제목: 자유게시판/Q&A 게시판에 오늘 작성된 게시글이 제대로 없는 이유? 작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획1팀 > 경) 작성일: 2013. 5. 3. **게시판에 제대로 된 답변 댓글이 안 달린 글들이 여럿 있는데 이유가 뭐죠?** ---------- [댓글] ○ ○○○: 네, 팀장님. 죄송합니다. 적성검사 컨텐츠를 제작하느라 커뮤니티 관리에 소홀하였습니다. 앞으로 커뮤니티를 관리하면서 업무를 병행할 수 있도록 하겠습니다. ○ ○○○: 네, 팀장님. 자유게시판과 Q&A 게시판에 답변 댓글을 작성하도록 하고, **매일 자유게시판과 Q&A 게시판 확인하여 답변 댓글 작성하도록** 하겠습니다. ○ ○○○: 네, 팀장님. 다른 업무로 인해 커뮤니티 관리가 소홀했습니다. 죄송합니다. **매일 자유게시판과 Q&A 게시판에 답변 댓글을 작성하여 활성화시킬 수 있도록 하겠습니다.**
제목: [○○○] **Q&A/자유수다방에 게시글 쌓아주세요** 작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획1팀 > 경) 작성일: 2013. 6. 19. ○○○:) Q&A / 자유수다방 게시판에 **새 글이 많이 없습니다!** **하루에 한 페이지 이상은 쌓여야 하니, 댓글이 아닌 게시글로 답변 달아주세요**
제목: [○○○] 앞으로 **이벤트 기획 시 댓글 많이 달 수 있도록** 하는게 좋겠습니다! 작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획1팀 > 공) 작성일: 2013. 11. 21. 활동점수 자세히 보니 **댓글 수가 많이 떨어졌네요** ㅠ 앞으로 이벤트 기획 시 댓글을 많이 달 수 있도록 하는게 좋겠습니다! 또 **게시글이 아니라 댓글을 달아야 유저들끼리의 커뮤니케이션에도 도움이 될 것 같습니다 :)**
제목: [○○○] 인턴 가이드북 이벤트에 호응 댓글 작성해주세요 작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획3팀 > 네이버큐_인턴) 작성일: 2015. 6. 2. 조회수는 높은데, 댓글이 없어서 유저들에게 반응이 없어 보이네요. **유저 댓글 작성해주시고** **항상 이벤트 오픈하면 본인이 유저아이디로 호응댓글 작성해주세요! :)**

제목: [취업1팀] **반드시 스텝으로 작성한 글은 호응덧글 작성해주세요** 작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획3팀 > 취_intern) 작성일: 2016. 4. 10. 특히 호응덧글은 단순히 댓글수를 쌓을려고 하기 위함은 아닙니다. 1. 이벤트 등에 댓글이 많이 달리면 “나도 참여해볼까?”라는 생각을 줍니다 2. 컨텐츠 등에 댓글이 많이 달리면 이에 대한 의견 반박 등으로 다양한 댓글이 달리고 커뮤니티가 활성화됩니다. - 무플일 때 이런 일이 발생할까요?
제목: [○○○] **커뮤니티 게시판 답변없는 게시글 처리해주세요** 작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획1팀 > 공) 작성일: 2013. 2. 18. **커뮤니티 게시판들에 답변이 없는 게시글들은 확인해서 답변 모두 달릴 수 있도록 해주세요 ^^** 단, **경쟁사 질문 글에는 답변 작성하지 않아도 됩니다!**
제목: [네이버큐] **덧글 안달린 게시글에 덧글 달아주세요** 작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획3팀 > 네이버큐) 작성일: 2013. 1. 31. **12시 관리자 혹은 13시 관리자가 미쳐 못단거 같네요~** **알바까지 3명이 놓친 글이네요** 편입쪽은 특별히 주의해서 놓치지 말고 덧글달아주세요.
제목: [○○○○○] 호응댓글 달아주세요 작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획1팀 > 공) 작성일: 2018. 11. 8. **기획하고 업로드한 모든 이벤트/콘텐츠에 댓글 없이 방치되지 않도록 반드시 호응댓글 작업 진행해주세요** 2~3개 이상은 기본적으로 달아주시면 되겠습니다.

* 자료 출처: 소갑 제4호증, 소갑 제5호증

20 또한 피심인들은 방문자·가입자 수 증가, 카페의 상위 노출 등을 위해 <표 23>과 같이 신규 아이디 생성, 하루 5번 카페 접속, 댓글 5개 작성, 게시글 1개 작성 등 구체적인 지침을 만들어 직원들에게 공유한 후 목표 이행여부를 관리하고, <표 24> ~ <표 25>와 같이 수시로 카페 출석 체크, 게시글 작성, 호응댓글 작성 등의 업무를 배분하고 이행여부를 점검하였다.

<표 23> 상위카페 노출 위한 지침

제목: [취업1팀] **상위노출을 위한 카페 일반활동 진행 요청드립니다.**

작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획3팀 > 취_Intern)

★ **새로운 네이버 ID 가입하여 진행해주세요~ 그래야 노출력이 상승합니다!**
더이상 ID 만들 수 없으면, 이미 노출력 떨어진 ID 탈퇴하고, 새로 ID 만드시면 되겠습니다!

1) 진행취지
카페 일반활동을 지속적으로 진행하여 아이디의 힘을 키우기 위함
카페 포스팅시 해당 아이디의 카페 일반활동 이력이 상위노출되는데 가장 중요함

2) 진행 방법
1. **하루에 5개 내부 카페 접속하여 매일 출석 진행**
2. **한 개의 아이디 당 5개 카페에 자유롭게 댓글 5개 작성**
3. 5개 카페 중 1곳에만 **게시글을 1개 남김**
4. 해당 작업을 1달 반복하면 네이버 업데이트 일자에 해당 아이디가 노출 최적화 아이디가 되어 상위 노출됨

* **결론: 한 개에 아이디는 하루에 게시글 1개, 댓글 5개를 작성해야 함**

3) **체크리스트**
카페 방문이 제일 중요하니 꼭 5개 카페 방문해주세요!!

○○○		
ID :		
담당채널	**게시글 1개**	**출석체크 및 덧글 5개 작성 여부**
취		
○○○		
ID :		
담당채널	게시글 1개	출석체크 및 덧글 5개 작성 여부
취		
○○○		
ID :		
담당채널	게시글 1개	출석체크 및 덧글 5개 작성 여부
취	http://cafe.naver.com/dokchi/659533	완료

* 자료 출처: 소갑 제4호증

<표 24> 카페 활성화 관련 활동 이행점검

제목: [○○○] 2014년 10월 27일 월요일 **채널관리보고**

작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획3팀 > 취_Intern)

채널관리 업무보고	
오늘 특이사항	**가입 출퇴근** : 52개 **다짐** : 5개 **덧글지원**: 24개 **광고삭제** 3개

제목: [취] 12월 16일 (화) 채널활성화를 위한 **게시글 작성 요청드립니다.**

작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획3팀 > 취_Intern)

★ 각자 자신의 채널관리 시간에 진행해주세요

★ 해당 업무의 완료는 정해진 기간이 없으며, 당분간은 **데일리로 작업**할 예정입니다.

- 작성한 게시글의 url을 작성하시면 됩니다. **제가 데일리로 담당해서 검수**하겠습니다.

★ 퇴근 전까지 못하시더라도 **반.드.시. 그날 안에는 10개의 게시글이 작성될 수 있도록 진행 부탁드립니다.**

제목: [취] 카페소개에 게시글 1개씩 작성해 주세요

작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획3팀 > 취_Intern)

채널에 부정적 영향을 미칠 수도 있는 글이므로 1개씩만 작성해주세요

-> 너무 오바(?)할 필요는 없이 그냥 한 줄 정도로만 작성해주세요 :)

* 자료 출처: 소갑 제4호증

<표 25> 카페 포스팅・게시글 업무분담

제목: [경] 9월 27일 (금) **포스팅/게시글 업무분담**

작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획1팀 > 경)

작성일: 2019. 9. 27.

■ 결론: 방문/가입을 증대시키고, 가입자수/방문자수 KPI를 달성하기 위해 **타사에 밀리는 키워드/점유율 낮은 키워드 집중 개선**하여 **경 방문/가입자수 증대**시키도록 하겠습니다.

■ 취지: [경] 경찰 관련 키워드를 1~5위권에 노출시켜, [경]으로의 방문/가입을 증대시키기 위함입니다.

■ 상세 내용:

1. 포스팅 매뉴얼

표1. 평균적인 포스팅 작성 가이드라인(상위노출이 잘 되는 포스팅 작성 가이드라인)

포스팅 작성 가이드라인							
이미지 수	텍스트 수	구성	영상 활용	태그 수	댓글 수	조회수	아이디
6.4	908	그림- 글자 - 그림 -글자	맨 하단에 반드시 첨부	3.2	6.6	1260	

2. **포스팅 업무분담**

* 게시글 작성 매뉴얼 참고: [○○파트장님] [경] 포스팅/게시글 작성 매뉴얼 컨펌 요청드립니다
* 경찰공무원 키워드 필수 개선 (무조건 1위)
* 경찰관련 키워드 유입 증대시키기 위한 검색량 높은 키워드 우선 개선: 의무경찰, 의경, 경찰공제회, 교통경찰, 경사, 헌법, 공군 지원자격, 지텔프, 경찰공무원 시험과목, 2019 2차 경찰채용, 2019 경찰최종합격, 모의고사, 2022 경찰과목개편, 사이버경찰청 원서접수
- 이번주 집중 개선 키워드: 경찰2차, 경찰면접, 해양경찰, 경찰공무원 가산점 관련 키워드 (★)
- **포스팅 2개, 게시글 5개 작성**

9월 27일 제넬 게시글/포스팅 업무분담

NO.	작성자	주요키워드	노출순위(카페PC)	url	작성아이디	게시판	유형
1		3법				필기정보	포스팅
2		여경				필기정보	포스팅
3		경찰면접				필기정보	포스팅
4		형법				필기정보	포스팅
5		헌법				필기정보	포스팅
6		해양경찰				필기정보	포스팅
7		G-TELP		https://cafe.naver.com/tocop/579496		자유게시판	게시글
8		의경 시험		https://cafe.naver.com/tocop/579491		자유게시판	게시글
9		경찰시험연장		https://cafe.naver.com/tocop/579400		자유게시판	게시글
10		의경 장점		https://cafe.naver.com/tocop/579408		자유게시판	게시글
11		헌법				필기정보	포스팅
12		경찰 합격수기				필기정보	포스팅
13		행법 강의				자유게시판	게시글
14		9급 경찰공무원시험일정				자유게시판	게시글
15		9급 경찰공무원시험				자유게시판	게시글
16		여경 합격수기				자유게시판	게시글
17		경찰 합격수기				자유게시판	게시글
18		경채 합격수기		https://cafe.naver.com/tocop/579490		자유게시판	게시글
19		경찰카페		https://cafe.naver.com/tocop/579641		자유게시판	게시글
20		경찰면접		https://cafe.naver.com/tocop/579626		자유게시판	게시글
21		7급 경찰공무원		https://cafe.naver.com/tocop/579646		자유게시판	게시글
22		경찰합격후기		https://cafe.naver.com/tocop/579650		자유게시판	게시글

* 자료 출처: 소갑 제5호증

21 이때 피심인들은 직원 등의 게시글이 보다 잘 보이도록 하기 위하여 <표 26>과 같이 '노출력이 좋은 아이디[15]'와 '노출력을 키우기 위한 아이디'를 구분하여

게시글을 작성하도록 하고, 게시글의 노출순위, 아이디의 노출력 등을 꾸준히 관리하였다. 또한 작성되는 글에 해커스 직원 등으로서의 신분은 드러내지 않고 마치 일반 수험생인 것처럼 자연스럽게 작성하였으며, 나아가 해커스 직원용이 아닌 개인 아이디로 댓글을 작성하도록 함으로써 직원 신분이 노출되는 것을 방지하였다.

<표 26> 아이디 노출순위 확인 및 증대 노력

제목: [경] 포스팅 매뉴얼

작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획1팀 > 경)

작성일: 2019. 4. 3.

■ 포스팅 양식/제목

a) 제목

b) 표지

c) 본문

■ 아이디

a) 기존(노출력 좋은 계정)

- ID: ○○○ P:
- ID: ○○○ P:

b) 신규(노출력을 키우기 위함)

- ID: ○○○ P:

→ 일 3건 작성시, 아이디 3개로 1개씩 총 3건 작성해주세요!!

■ 댓글 작성

다른 네이버 아이디로 댓글 및 리댓글 작성 필수

＊ 3개 이상 개인 아이디로 작성

(이하 생략)

제목: [경] 6/11(화) ○○○ 노출 게시글 업무 보고

작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획1팀 > 경)

작성일: 2019. 6. 11.

1. 일반 게시글(노출용) 업무분담

6월 11일 채널 일반게시글 업무분담

NO.	작성자	주요키워드	세부키워드	노출순위(카페PC)	url	작성아이디
1		경찰 계급표	경찰 경위 연봉, 경찰공무원 연봉, 경찰월급	노출없음	https://cafe.naver.com/tocop/528064	
2		의경	의경 시험, 의경 폐지, 의경 경쟁률	노출없음	https://cafe.naver.com/tocop/528060	
3		중앙경찰학교	중앙경찰학교 기간, 중앙경찰학교 월급, 중앙경찰학교 입교.	노출없음	https://cafe.naver.com/tocop/528053	
4		여경	여경 논란, 미림동 여경, 여경 뽕소니	노출없음	https://cafe.naver.com/tocop/528039	
5		지텔프	지텔프난이도, 지텔프 기출, 지텔프고사장	노출없음	https://cafe.naver.com/tocop/528029	

2. 포스팅 업무 분담

6월 11일 채널/SNS 포스팅 업무분담

NO.	작성자	주요키워드	세부키워드	노출순위(카페PC)	url	작성아이디	게시판
1		중앙경찰학교입교	중앙경찰학교, 중앙경찰학교 월급	노출없음	https://cafe.naver.com/tocop/528098		자유게시판

15) '노출력이 좋은 아이디'라는 것은 글 작성 시 또는 게시물 검색 시 상위에 노출되는 아이디를 의미하며, 같은 글이라도 피심인들에 대한 높은 홍보효과 등을 기대할 수 있다.

[댓글]

○ ○○○: 네, ○○프로님. 왜 노출순위가 없나요?

- ○○○: 네, ○○파트장님. 어제 저녁과 오늘 아침 다시 한 번 확인 결과 노출이 없었습니다. **아직 아이디 노출력이 약해서 그런 것 같습니다.** 글의 길이, 내용, 댓글 수, 좋아요 수 더 신경 써서 작성하겠습니다.
- ○○○: ○○프로님에게 **노출력 좋은 아이디 전달받았나요**?
- ○○○: 네, ○○파트장님. 어제 저녁 전달받아 **오늘부터 게시글 쓸 때는 2개는 전달받은 아이디로 3개는 제 기존 아이디로 작성하기로 했습니다**!
- ○○○: 네, ○○프로님. **그럼 오늘은 무조건 노출될 수 있도록 신경 써서 작업**해주세요.
- ○○○: 네, ○○파트장님. 노출될 수 있도록 신경써서 작성하겠습니다!

제목: [경] 6/12(수) ○○○ 노출 게시글 업무 보고

작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획1팀 > 경)

작성일: 2019. 6. 12.

1. 일반 게시글(노출용) 업무분담

6월 10일 채널 일반게시글 업무분담

NO.	작성자	주요키워드	세부키워드	노출순위(카페PC)	url
1		경찰원서접수	경찰 응시자격, 경찰공무원 응시자격, 경찰공무원 경쟁률	노출없음	https://cafe.naver.com/tocop/528296
2		경찰시험일정	경찰시험 자격, 경찰시험 나이, 경찰공무원접수	노출없음	https://cafe.naver.com/tocop/528308
3		경찰 3차시험	증원, 2차증원, 경찰시험 증원가능성	1	https://cafe.naver.com/tocop/528318
4		지텔프	지텔프난이도, 지텔프 기출, 지텔프고사장	노출없음	https://cafe.naver.com/tocop/528320
5		경찰시험시간	경찰시험날짜, 경찰시험 준비물, 경찰시험	1	https://cafe.naver.com/tocop/528327

2. 포스팅 업무 분담

6월 10일 채널/SNS 포스팅 업무분담

NO.	작성자	주요키워드	세부키워드	노출순위(카페PC)	url
1		19년1차경찰면접	중앙경찰학교, 중앙경찰학교 월급	노출없음	https://cafe.naver.com/tocop/528347

[댓글]

○ ○○○: 네, ○○프로님. 1위로 노출된 게시글과 아닌 글의 차이점은 무엇인가요?

- ○○○: 네, ○○파트장님. 1위로 노출된 게시글은 ○○프로님께 전달받은 계정으로 작성했고, 아닌 글은 본인 계정으로 작성했습니다.
- ○○○: 네, ○○프로님. ○○프로님 아이디는 3개/○○프로님 아이디는 2개 활용해서 작성해 주세요! **아이디 노출강화 꾸준히 진행해서 노출력 증대시켜 주세요! 해당 아이디로 채널관리도 하고 있죠?**
- ○○○: 네, ○○파트장님
  a) 내일부터 작성하는 게시글 3개는 ○○프로님 아이디, 2개는 제 아이디로 작성하겠습니다.
  b) 아이디 노출강화 꾸준히 진행하겠습니다.
  c) 노출글 작성하는 아이디로는 채널관리를 진행하고 있지 않습니다. 댓글 작성은 2번째 아이디로 진행하고 있습니다
  d) 2번째 아이디도 노출강화 진행하고 있습니다.
- ○○○: 네, ○○프로님. **노출글 작성하는 아이디로 채널 내에서 채널관리로 진행해주세요!**
- ○○○: 네, ○○파트장님. 노출글 작성하는 아이디로 채널관리 진행하겠습니다

* 자료 출처: 소갑 제5호증

22 한편 피심인들은 <표 27>과 같이 마케팅 사례 공유 회의를 통해 '해커스 스타강사 및 상품 등의 홍보포인트를 살려 자연스럽게 홍보', '사이트로 유인될 수 있도록 링크 제공', '유익하다고 느낄만한 학습정보에 브랜드 홍보를 자연스럽게 녹여' 등 구체적인 게시글 작성방향이나 홍보방향을 정하기도 하였다.

<표 27> 기획본부 정기회의 <교육기획 1, 2팀 마케팅 사례공유> 자료

제목: **커뮤니티 강화 및 홍보 기본교육**

(2018. 10. 18.)

< 1. 기본교육 >

② **자사 스타강사 및 상품의 홍보포인트를 살려 자연스럽게 홍보**

- 상품의 홍보 포인트 및 무료 자료 등을 적극 활용하여 답변
- 유저가 **자사의 브랜드/선생님 장점을 인지**할 수 있도록 **스타강사명과 강의스타일 등 명확한 정보 제공**
- 링크 포함한 답변할 경우 로거 및 UTM[16]은 절대 사용 x

"학원/인강/교재 등 추천을 원하는 유저에게 자사의 가치와 홍보포인트를 구체적으로 답변. 사이트로 유인될 수 있도록 링크도 제공"

< 4. 추천공지 홍보사례 >

ㅇ **추천공지글이란?**

- 게시글 좋아요 클릭시 추천공지글로 자동 등록 (고정으로 게시판 상단에 위치)
- 유저들에게 유익한 정보성 게시글로 구성
- 일반 게시글보다 조회수가 높고 댓글 또한 많음

ㅇ 운영방안: 유익한 정보성 게시글 3~4건 + **자연스러운 홍보성 게시글** 1~2건

1) 아쉬운 예시

- 해커스 토익 기출보카를 홍보하고자 했으나 교재명만 드러나 있을 뿐 유저 입장에서 유익한 정보가 없음

2) 홍보성 추천공지 등록하면 좋은글

- [무료자료 활용] 자사에 있는 무료 학습자료를 정리하여 추천공지 등록
  -> 유저에게 유용한 정보임과 동시에 자연스러운 홍보 가능
- [공부수기, 수강후기글] **자사 강의와 선생님 홍보포인트가 포함된 후기 사용**
  -> **유익하다고 느낄만한 학습정보에 브랜드 홍보를 자연스럽게 녹여** 홍보 가능
- [비교표 활용] 자타사 상품에 대한 비교표 사용
  -> 유저 입장에서 혼동이 있을만한 브랜드별 환급조건을 표로 정리하여 제공하되 **자사에 대한 장점을 녹여 작성**

* 자료 출처: 소갑 제4호증

16) 어떠한 경로, 콘텐츠 등으로 방문자가 유입되었는지 등을 구분할 수 있도록 하는 코드를 의미한다.

3) 이 사건 카페를 통한 설문조사 실시, 댓글 참여 및 설문조사 결과 활용 홍보 등

23 피심인들은 <표 28>과 같이 이 사건 카페를 통해 해커스 강사 등과 관련된 설문조사를 실시하였다. 이와 같은 설문조사는 추후 해커스 브랜드 홍보 및 마케팅 시 활용, 소비자들의 수요 파악, 카페 활성화 등의 목적으로 시행되었다. 이때 피심인들은 <표 29> 및 <표 30>에서 알 수 있듯이 해커스 강사 등이 1위로 선정되도록 유도하기 위해 설문 진행상황을 수시로 점검하고 경쟁사 강사 등 항목에는 투표하지 않도록 하였으며, 댓글로 해커스 강사 등을 추천하는 내용을 적극적으로 기재하였다.

<표 28> 이 사건 카페 설문조사 이벤트 기획

제목: [팀장님] [공] **공무원 학원 선호도 설문조사 이벤트 기획안** 확인부탁드립니다. 작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획1팀 > 공) **취지:** 1. 선호도 설문조사 이벤트를 진행으로 **유저들의 수요를 파악**하기 위함 2. 도서 추가 증정으로 채널을 활성화시키기 위함 3. **공무원 학원 선호도를 수치로 파악하여 추후 홍보 진행에 활용하기 위함** **기대효과:** 1. 학원선호도 조사 이벤트로 **[공]이 공무원 학원 전반을 아우르는 느낌을 줌** 2. 학원 정보 공유하는 댓글을 통해 커뮤니티 긍정적인 분위기 형성 3. 도서 제공으로 전문적인 이미지 상승
제목: [신영파트장님] **금융 브랜드 홍보포인트 도출**을 위한 **자격증 관련 설문조사 이벤트를 오픈**하고자 합니다. 작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획4팀 > 금) 작성일: 2018. 7. 13 ■ 취지 1. 설문조사를 통해 [금] 유저들의 테셋/매경테스트 준비여부, 준비기간에 대한 정보를 파악하기 위함입니다. 2. **설문조사를 통해 해커스 금융브랜드의 신규 홍보포인트를 도출**하기 위함입니다.

* 자료 출처: 소갑 제4호증, 소갑 제5호증

<표 29> 이 사건 카페 설문조사 이벤트 중간현황 확인

제목: [티] **'대한민국 최고의 토익강좌는?' 설문 중간현황** 5차 보고드립니다. 작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획2팀 > 티) 작성일: 2018. 11. 19. 취지: **중간현황 보고를 통해 홍보 근거문구로 쓰일 수 있는 투표의 방향을 설정**하기 위함 **목표: ○○○&○○○ 해커스 종합반 1위** **현재 투표현황** - 현재 ○○○&○○○ 빡센 해커스 종합반이 512표(68.81%)로 1위입니다. (11.19. 11:30 기준)
제목: [팀장님] 토익커가 뽑은 **"최고의 토익책"은? 설문 중간현황** 보고드립니다 작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획2팀 > 티) 작성일: 2015. 6. 11. 취지: 중간현황 보고를 통해 홍보 근거문구로 쓰일 수 있는 **투표의 방향을 설정**하기 위함 **목표: 해커스 토익 리딩/리스닝의 1위 (투표율 1위 달성)** 현재 투표현황 - 현재 해커스 토익이 94표(74.6%)로 1위입니다. **- 영단기는 현재 투표하지 않고 추후 진행상황에 맞추어 투표할 예정입니다.** 추후 업무방향 **- 해커스토익이 1위가 되도록 하며 영단기와 격차를 크게 벌리는 것을 목표로 하겠습니다.**

* 자료 출처: 소갑 제4호증

<표 30> 피심인 챔프스터디 직원 ○○○ 팀장 진술조서

문) ㈜챔프스터디 등 3개사는 위 설문조사 진행되는 동안 ㈜챔프스터디 등 3개사의 상품(강의, 강사, 교재 등)이 1위로 선정되도록 **직원들의 투표를 독려**한 사실이 있나요? 답) 회사 자체에서 독려하지는 않았으나, **예전 팀장들이 독려한 것으로 알고 있습니다.** 문) 그러면 직원들이 그냥 일반 카페회원인 것처럼 투표에 참여한 것인가요? 답) 투표참여 여부까지는 정확히 알 수 없습니다. (누가 투표했는지는 나오지 않습니다.) 그러나 **댓글에는 직원들이 썼던 닉네임 등이 나와 있으며, 해커스 강의, 강사 등이 좋다는 식으로 유도한 것 같습니다.** 문) ㈜챔프스터디 등 3개사는 위 설문조사 진행되는 동안 **직원들로 하여금 ㈜챔프스터디 등 3개사의 상품(강의, 강사, 교재 등)이 좋다는 내용의 추천성 댓글을 작성하게 했나요?** 답) **그렇습니다. 교육기획팀장 선에서 그런 지시를 했을 겁니다.** 문) 추천성 댓글은 몇 개 정도 작성하였나요? 답) **설문조사 당 4-5개 정도** 진행된 것 같습니다.

* 자료 출처: 소갑 제6호증

24 이와 같이 해커스 강사 등이 1위로 선정된 설문조사 결과는 2019년 1월경 전체 삭제되기 전까지 이 사건 카페에 계속 게시되어 있었으며, 아래 <표 31> ~ <표 34>와 같이 피심인들은 설문조사 결과를 일반 수험생의 추천 질의글에 대한 답변으로 활용하거나 이 사건 카페 메인화면에 배너로 삽입하는 등의 방식으로 홍보에 활용하였다.

<표 31> 이 사건 카페 설문조사 이벤트 결과보고

제목: [뉴p] **편입관련 설문조사** 이벤트 결과 보고드립니다. 작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획5팀 > P기획/관리) 작성일: 2018. 5. 25. ■ 이벤트 취지 a) **편입관련 설문조사 이벤트를 통해 해커스편입 교수님과 학원인지도를 높이기 위함** b) 이벤트를 통해 [뉴p] 유저들의 방문/가입자수를 늘리기 위함
제목: 채환프로팀 설문조사 결과 참고 작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획5팀 > P기획/관리) 작성일: 2018. 5. 28. ■ 보고주제 - [금]에서 **"가장 선호하는 AFPK/CFP 교육기관은?" 설**문조사를 완료하였습니다. ■ 취지 1. **금 설문조사를 통해 해커스 금융 강의 및 교재 홍보 포인트를 마케팅에 활용하고자 합니다.** 2. **자사 AFPK/CFP 페이지 기획 시, 객관적인 설득 자료 및 홍보포인트로 활용**하고자 합니다. ■ 기대효과 1. **해커스 브랜드 적극적으로 홍보** 2. **설문조사 결과를 활용하여 자사의 홍보포인트로 활용** 3. **해커스 금융을 적극적으로 홍보** ■ **자사에서 활용가능한 홍보포인트 (법무팀 확인완료)** - 홍보문구: "가장 선호하는 AFPK/CFP 공식 교육기관" 1위 해커스 - 근거문구: 네이버 카페 '독금사' 회원대상 '가장 선호하는 AFPK/CFP 공식 교육기관' 설문조사 (2016.6.22./참여인원: 53명) ■ **투표결과를 활용한 홍보계획 (법무팀 확인완료)** 1. **[금] 대문배너(최상단) 등록 => 1위 홍보포인트 강조** 2. [금] **대문 텍스트 배너로 홍보** 3. 카톡/메일/쪽지/페이스북/전체공지 홍보 => 독금사 회원이 뽑은 '가장 선호하는 AFPK/CFP 교육기관 1위, 해커스' 강조 4. 브랜드 포스팅 진행시 홍보포인트로 사용 5. [자격증 기획팀] 자사 AFPK/CFP 페이지 기획시, 객관적인 설득자료 및 홍보포인트로 활용
제목: [팀장님] [공] **설문조사 결과 페이지 개선안** 보고드립니다. 작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획1팀 > 공) 작성일: 2017. 1. 17. ■ 취지: 설문조사 결과를 유저들에게 효과적으로 알리고 **해커스 공무원을 홍보하기 위함**입니다

* 자료 출처: 소갑 제5호증

<표 32> 설문조사 결과 활용 해커스 강사 등 홍보 및 추천댓글 작성

제목: [티] **토스설문결과** 발표 하였습니다.

작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획2팀 > 티)

작성일: 2015. 2. 27.

전체공지로 걸어뒀으니

티담당자들 해당글 의 악성댓글 달리는지 잘 확인하시고

○○○ 선생님 홍보가 잘 될 수 있도록 해주세요.

선생님 추천을 물어보는 유저들에게 해당글 url을 주고 확인해보라고 해도 좋겠습니다.

[댓글]

○○○: 네, 팀장님. 악성댓글 달리는지 잘 확인하고 ○○○ 선생님 홍보가 잘 될 수 있도록 하겠습니다. 선생님 추천을 물어보는 유저들에게 해당 글 url을 주고 확인해보라고 하겠습니다.

○○○: 네, 팀장님. 설문조사 결과 공개됨을 확인했습니다. **커뮤니티 관리시에도 ○○○ 선생님 홍보가 잘 될 수 있도록 하겠습니다.**

* 자료 출처: 소갑 제4호증

<표 33> 설문조사결과 카페 메인페이지 배너 삽입을 통한 홍보

제목: [○○팀장님] [금] 메인 **AFPK/CFP 설문조사 결과 배너 삽입 완료사항** 보고드립니다.
작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획4팀 > 금)
작성일: 2017. 1. 17.

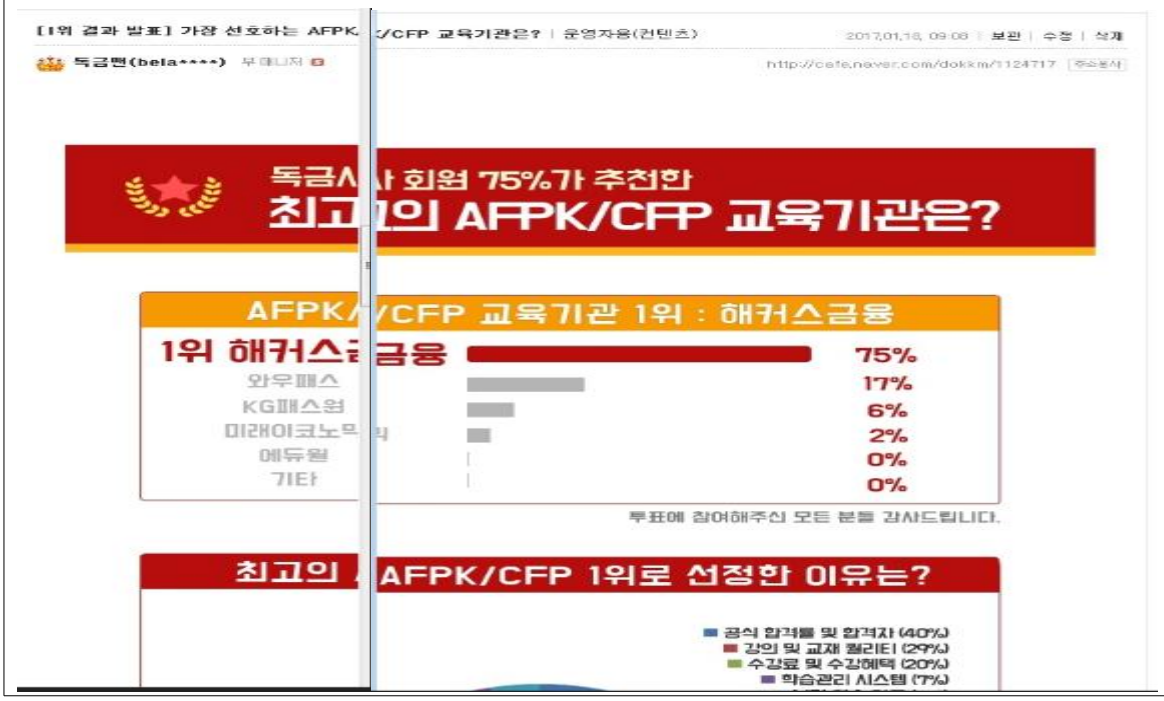
■ 결론
- [금] 메인 AFPK/CFP 설문조사 결과 배너 삽입 완료사항 보고드립니다.

■ 취지
1. **메인에서 AFPK/CFP 설문조사 결과를 홍보하기 위함**
2. 가장 선호하는 AFPK/CFP 교육기관이 해커스금융임을 알리기 위함

■ 금 메인 이미지
[변경 후]

■ 연결되는 공지글

[변경 후]



* 자료 출처: 소갑 제5호증

<표 34> 피심인 챔프스터디 직원 ○○○ 팀장 진술조서

문) **설문조사 결과는 카페 게시글을 통하여 계속 게시되었나요?**
답) **그렇습니다.** 2019년 전까지는 계속 게시되어 있습니다.

문) ㈜챔프스터디 등 3개사의 상품이 1위로 선정된 설문조사 결과는 어떤 식으로 활용되었나요?
답) 전부는 아니지만, **1위 광고(강사, 학원 등)의 근거로 사용하였습니다.**

* 자료 출처: 소갑 제6호증

4) 이 사건 카페 내 경쟁사 관련 홍보 게시글 등 삭제

25 피심인들은 이 사건 카페를 관리·운영하면서 아래 <표 35>와 같이 경쟁 온라인 교육업체, 출판사 등을 추천하는 게시글이나 댓글 등을 삭제하고, 그와 같은 글을 작성한 유저의 아이디를 활동정지, 삭제하는 등의 조치를 취하였다.

<표 35> 경쟁 온라인 교육업체 등 관련 광고 게시글 등 삭제 사례

제목: [공] 광고글 삭제해주세요

작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획1팀 > 공)

작성일: 2015. 11. 9.

제목: 이 합격앱 어떨까요?

안녕하세요!!

이번에는 공무원, 자격증을 준비하는 20~40대를 위한 어플을 추천합니다.

바로 **[에듀윌 합격앱]입**니다.

더욱 새로워진 에듀윌 합격앱 유료 인강 700개가 모두 공짜입니다.

(이하 생략)

[댓글]

○○○: 네, 팀장님 전달 감사드립니다. 해당글 삭제처리 완료하였습니다.

제목: [공] **에듀윌 광고글 삭제**처리해주세요:)

작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획1팀 > 공)

작성일: 2016. 8. 18.

에듀윌 홍보가 많아지고 있으니 잘 검수해주세요~

[댓글]

○○○: 네, 팀장님. 해당글 삭제완료된 것으로 확인하였습니다 :)

에듀윌 홍보가 많아지고 있으므로, 채널 더 꼼꼼히 검수하도록 하겠습니다.

제목: [인] 자유수다 게시판 광고글 삭제해주세요

작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획5팀 > 인)

작성일: 2015. 12. 9.

[댓글]

○○○: 네, 팀장님. 서둘러 삭제하겠습니다 :) !

제목: [공] **특정출판사 교재 홍보유저인 것 같으니 확인 후 삭제처리**해주세요

작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획1팀 > 공)

작성일: 2015. 9. 4.

이 유저 **계속 교재 소개글을** 올리네요.

홍보유저로 의심되는 작성한 게시글을 삭제처리해주세요 :)

[댓글]

○○○: 네, 팀장님 전달 감사드립니다. 홍보로 의심되는 3건 발견하여 삭제처리 진행하였습니다 :)

제목: **테솔 광고글 삭제**해주세요

작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획1팀 > 네이버 엘)

작성일: 2013. 8. 28.

(내용 생략)

제목: [공] **광고댓글 작성하는 유저 확인해주세요**

작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획1팀 > 공)

작성일: 2015. 10. 7.

단축유알엘로 댓글홍보하는 유저 잘 검수해주세요

이 유저는 제가 처리했습니다.

[댓글]

○○○: 네, 팀장님 전달감사드립니다! 단축URL 데일리체크리스트 검수표에 포함하였습니다.

○○○: 네, 팀장님 전달감사합니다. 추후 채널관리 및 검수 시 참고하도록 하겠습니다.

제목: [공] **댓글로 홍보하는 유저 처리해주세요**

작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획1팀 > 공)

작성일: 2018. 4. 5.

바로 확인 및 처리 후 완료내역 댓글로 남겨주세요

[댓글]

○○○: 네, ○○파트장님. **해당 홍보하는 유저 댓글 전부 삭제처리한 후 재가입 못하게 탈퇴처리하였습니다.**

* 자료 출처: 소갑 제4호증, 소갑 제5호증

<표 36> 타사 관련 광고 게시글·댓글 삭제 매뉴얼(발췌)

제목: [○○○] 교2 조야근 관리교육 매뉴얼 전달드려요 작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획2팀 > 중) 작성일: 2014. 3. 29. (중간 생략) **1. 광고글 처리** a) 욕설 및 타인을 비방하는 글: 담당자에게 URL 전달 b) 성인/도박/불법 광고: 바로 삭제 c) 저작권 권리 침해 자료: 담당자에게 URL 전달 **d) 타 카페나 사이트 또는 학원의 홍보를 목적으로 게시글 내에 링크를 삽입한 글: 이동 처리 및 담당자에게 URL 전달** e) 그 밖에 특이사항 발견 시 담당자에게 모두 URL 전달
제목: [네엘] 업무 매뉴얼 ver.1 작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획1팀 > 네이버 엘) 작성일: 2017. 6. 15. < 매일 해야할 업무 > **6. 채널 관리 (카페 타사 광고글, 광고덧글 삭제관리 / 실시간 모든 댓글 답변)**
제목: [해당자] 텝캠/스 관리 매뉴얼 전달드립니다 작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획1팀 > 네이버 엘) 작성일: 2014. 10. 10. [1] 광고글 처리 1. 명백한 광고글 일 경우에만 광고글 처리 ex.성인 광고글 및 지속적으로 광고글을 업로드하는 경우 **2. 타사 광고유저는 우선 활동정지한 후, 담당자에게 아이디 전달하여 추후 처리할 수 있도록 함** 3. 광고 의심유저는 1) 조야근/주말 총괄팀장님께 문의하여 처리하거나, 2) 담당자에게 전달하여 처리

* 자료 출처: 소갑 제5호증

<표 37> 피심인 챔프스터디 직원 ○○○ 팀장 진술조서

문) ㈜챔프스터디 등 3개사의 직원들이 위 17개 카페들의 일반 수험생 카페회원이 작성 게재한 게시글이나 댓글 중 경쟁사를 홍보하는 글을 삭제한 사실이 있습니까? 답) 일반 회원들이 작성한 것은 삭제하지 않았습니다. 그러나 **경쟁사가 의도적으로 위 카페 내에 자기의 상품을 홍보하는 글(예: 도배성 글)을 올린 경우에는 삭제처리 하였습니다.** 문) ㈜챔프스터디 등 3개사의 직원들은 위 카페의 게시글 및 댓글 중 귀사의 강의, 강사, 교재 등에 대하여 비방하는 글은 어떻게 처리하였나요? 답) 허위사실을 근거로 작성하거나, 욕설 등 비방적 표현을 사용하는 글에 대하여는 삭제처리 하였습니다. 문) 경쟁사 직원들의 악의적인 글과 카페회원의 경험에 의해 귀사제품을 나쁘게 평가하는 글은 어떻게 구분이 가능하나요? 답) 내용을 보고 자체적으로 판단하였습니다. 수험생인 것처럼 가장하고 글을 작성하였으나 내용이 앞뒤가 맞지 않는다거나 하는 등으로 추정할 수 있습니다. 또는 같은 내용의 댓글을 여러번 달거나 하는 등의 도배성 글도 경쟁사가 작성한 글로 추정하여 삭제하였습니다.

* 자료 출처: 소갑 제6호증

나. 근거

26 위와 같은 사실은 이 사건 신고서(소갑 제1호증), 피심인들의 소명자료(소갑 제2호증 및 소갑 제3호증), 피심인들 현장조사 증거자료(소갑 제4호증), 피심인들 현장조사 후 추가 제출자료(소갑 제5호증), 피심인 챔프스터디 직원 ○○○ 진술조서(소갑 제6호증)등을 통해 인정된다.

다. 관련 법령 및 법리

1) 관련 법령

법 제3조(부당한 표시·광고 행위의 금지)

① 사업자 등은 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 표시·광고행위로서 공정한 거래질서를 해칠 우려가 있는 다음 각 호의 행위를 하거나 다른 사업자등으로 하여금 하게 하여서는 아니 된다.

1. (생략)
2. 기만적인 표시·광고

3.～4. (생략)

② (생략)

법 시행령[17] 제3조(부당한 표시·광고의 내용)

① (생략)

② 법 제3조 제1항 제2호에 따른 기만적인 표시·광고는 사실을 은폐하거나 축소하는 등의 방법으로 표시・광고하는 것으로 한다.

③～⑤ (생략)

2) 법리

27 법 제3조 제1항 제2호 및 법 시행령 제3조 제2항의 기만적인 광고는 사실을 은폐하거나 축소하는 등의 방법으로 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 광고로서 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는 광고를 말한다.

28 따라서, 기만적인 광고행위에 해당하는지 여부는 광고 내용이 사실을 은폐하거나 축소하는 등의 기만성이 있는지 여부, 광고 내용이 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는지 여부, 당해 광고로 인하여 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

29 한편, 광고가 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는지 여부는 보통의 주의력을 가진 일반 소비자가 당해 광고를 받아들이는 전체적·궁극적 인상을 기준으로 객관적으로 판단한다.[18]

30 공정거래 저해성 여부는 광고가 소비자의 합리적 구매 결정을 방해함으로써 관련 시장에서의 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는지 여부를 기준으로 판단한다.[19]

---

17) 2018 12. 4. 대통령령 제29333호로 개정되어 2018. 12. 13. 시행된 것을 말하며, 이하 '법 시행령'이라 한다.

18) 대법원 2017. 4. 7. 선고 2014두1925 판결 및 대법원 2013. 6. 14. 선고 2011두82 판결 등 참조

19) 서울고등법원 2012. 10. 25. 선고 2012누3875 판결 및 서울고등법원 2012. 10. 25. 선고 2012누14066 판결 등 참조

라. 피심인들의 위 2. 가. 1) 행위의 위법여부

1) 기만성 여부

31 이 사건 카페는 대부분 특정 어학시험, 자격증시험, 취업, 편입 등을 대비하는 수험생(준비생)간 질의・답변, 정보공유 등을 목적으로 개설되었으며, 가입자 수는 많게는 300만 명을 초과하고 대부분 수십만 명에 이른다. 이처럼 같은 목적을 가지고 모인 커뮤니티에서 카페 가입자가 작성한 특정 강의・강사・교재 등에 대한 이용후기는 개인의 독자적인 의견이나 개인적인 경험 등을 토대로 진솔하게 작성된 것으로 인식되는 것이 일반적이며, 그에 따라 다른 수험생들의 구매선택에 있어서도 많은 영향을 미친다.

32 그에 따라 「추천·보증 등에 관한 표시·광고 심사지침」[20]도 본인의 경험적 사실에 근거하여 당해 상품을 좋은 상품으로 평가하거나 구매・사용을 권장하는 등 광고주의 의견이 아닌 제3자의 독자적 의견으로 인식될 수 있는 글을 작성함에 있어서는, 당해 추천・보증인이 실제로 경험한 사실에 부합하여야 함을 규정하고 있다. 또한 해당 지침은 광고주와 추천・보증인 사이의 경제적 이해관계를 공개하지 않았을 경우 부당한 표시・광고에 해당될 수 있음을 규정하고 있다.

33 그러나 피심인들 직원 등 및 아이디를 빌려준 가족・지인 등은 실제로 추천글에 적힌 해커스 강사 등을 경험한 사실이 없으며, 이 사건 게시글・댓글을 작성한 직원들은 피심인들로부터 월급을 받는 경제적 이해관계가 있음에도 자신이 직원으로서 해당 글을 작성・게시하였다는 사실을 기재하지 아니하였다.

34 다시 말해, 피심인들은 이 사건 카페를 개설하여 관리・운영하고 이를 해커스 강사・강의・교재를 홍보하는 채널 등으로 적극 활용하였음에도 카페 메인화면, 카페 소개, 게시글 및 댓글, 피심인들 직원 등이 사용한 닉네임 등에 해커스와의 관

20) 2020. 6. 22. 공정거래위원회예규 제350호로 일부개정되어 2020. 9. 1. 시행된 것을 말한다.

련성을 기재하지 않음으로써, 소비자의 구매선택에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사실이나 내용을 은폐 또는 누락하였다.

35 또한 피심인들은 이 사건 카페가 수험생(준비생)간 질의·답변, 정보 공유 등을 목적으로 개설되었다고 하였으나, 경쟁 온라인 교육업체, 출판사 등을 추천하는 게시글, 댓글 등은 삭제하고 해당 아이디의 활동을 정지시키는 등의 조치를 취한 점 등을 고려하여 볼 때, 객관적인 시각에서의 질의·답변 및 정보 공유 목적보다는 자신들의 강사·강의·교재에 대한 홍보 의도를 가지고 이 사건 행위를 한 것으로 판단된다.

36 뿐만 아니라 아래 <표 38>에서 확인할 수 있듯이, 피심인들이 이 사건 카페를 피심인들의 공식적인 홍보채널이 아닌 해커스의 비공식 채널로서 전면에 내세우지 않겠다는 의도를 가지고 활용해왔다는 것을 알 수 있다.

<표 38> 비공식채널 인지 내용

제목: [팀장님] [인] 카페설명에 '에듀라인' 키워드 삭제해야 한다는 법무팀 답변 보고드립니다 작성자: ○○○ (HomeP > 교육기획5팀 > 인) 작성일: 2013. 9. 12. ■ 결론: 법무팀 문의결과, 네이버 카페 [인] 설명부분에 '에듀라인' 키워드를 삭제해야 합니다. - 이유: 타사의 상호를 키워드광고에 사용하는 것은 부정경쟁방지법 위반이 되어 민형사상 책임을 지게 되기 때문입니다. (이하 생략) [댓글] ○○○: ○○씨, **해커스가 직접 운영하는 것이 아닌 비공식채널인데** 그것과는 무관하게 타사의 키워드를 사용하는 것이 문제가 있는지 법무팀에 다시 한번 확인 받아주세요! (이하 생략) ○○○: 팀장님~ 법무팀 답변 전달해드립니다. 1. **비공식채널이더라도** 문제가 된다는 답변이 왔습니다. (이하 생략)

* 자료 출처: 소갑 제5호증

37 특히 피심인들의 직원 등이 일반적인 수험생을 빙자하여 작성된 이른바 "자

연스러운 홍보글"은 피심인들의 직원이 스스로가 직원임을 밝히고 작성한 글에 비해 홍보효과 측면에서 상당한 차이가 있는바, 피심인들이 해커스와의 관련성을 은폐 또는 누락한 사실은 소비자의 구매선택에 중요한 영향을 미치는 사실에 해당한다.

38 따라서 피심인들이 이 사건 카페를 관리·운영하여 해커스 강사 등을 홍보하는 채널로 활용하고 그에 따른 홍보·추천 게시글 및 댓글 등을 작성하였음에도 불구하고, 카페 메인화면, 소개글, 게시글 및 댓글, 닉네임 등에 해커스와의 관련성 등을 은폐·누락한 행위는 기만성이 인정된다.

2) 소비자 오인성 여부

39 이 사건 카페와 같은 온라인 커뮤니티를 통해 특정 학원·강의·강사·교재 등에 관한 정보를 취득하여 이용하는 소비자들은 별도의 명확한 표시나 안내가 없을 경우, 해당 카페가 자신과 유사하게 시험을 준비하는 수험생 등이 개설하였고 그에 따라 카페에 게시된 추천·홍보글 등은 작성자의 진솔한 경험에 근거하여 자발적으로 게시된 것으로 신뢰하고 이용하는 것이 일반적이다.

40 특히 피심인들의 이 사건 행위처럼 직원 등을 동원하여 자사의 강의·강사·교재 등을 홍보하였음에도 해당 글의 작성자가 피심인들의 직원 등이라는 사실을 명확히 밝히지 않을 경우, 보통의 주의력을 가진 소비자로서는 해당 게시물이 피심인들의 직원 등이 작성한 홍보 게시물이라는 사실을 인식하기 힘들다. 따라서 보통의 소비자들이 이 사건 광고를 일반 카페가입자들이 개인의 진솔한 경험을 토대로 자발적으로 게재한 것으로 오인하거나 오인할 우려가 있다고 인정된다.

<표 39> 피심인 챔프스터디 직원 ○○○ 팀장 진술조서

문) **해당 카페의 일반회원들은** ㈜챔프스터디 등 3개사 직원들이 작성한 **추천 게시물 및 댓글을 보고 해커스 관련 직원이 작성한 것임을 알 수 있거나 그와 같이 추정할 수 있었나요?** 답) 그런 경우도 있었겠지만, **일반 닉네임을 사용한 경우에는 그렇게 추정할 수 없었을 겁니다.** 문) 귀사가 직원들로 하여금 작성하게 한 추천성 게시글, 게시글에 대한 추천성 댓글, 설문조사에 대한 추천성 댓글을 일반 수험생 카페 회원이 보았을 때, **귀사 직원들이 작성한 댓글이라고 알 수 없고 일반 수험생 카페회원이 작성한 게시글이나 댓글처럼 인식하게 되는데, 이에 대하여는 인정하시나요?** 답) **네, 인정합니다.**

* 자료 출처: 소갑 제6호증

3) 공정거래 저해성 여부

41 이 사건 카페처럼 같은 목적을 가지고 온라인 커뮤니티에 가입하여 활동하는 소비자들은, 다른 소비자들이 개인적인 경험 등을 바탕으로 작성한 추천글, 이용후기 등을 더욱 신뢰할 수 있는 정보로 인식하는바, 이는 소비자들의 인식 및 구매선택에 큰 영향력을 발휘하게 된다. 특히 이 사건 카페는 단순 취미생활이 아닌 어학시험 준비, 자격증 준비, 취업 등을 목적으로 하는 수험생이 가입하는 것이 일반적이므로 동료 수험생 등이 작성한 강의·강사·교재 등에 대한 이용후기 및 추천글 등이 미치는 영향력은 더욱 클 것이다.

42 따라서 동일한 시험을 준비하는 수험생 입장에서 동료 수험생의 이용후기나 추천글 등은 구매선택을 함에 있어 중요한 고려요소로 작용하는바, 피심인들의 이 사건 광고행위는 관련 시장에서의 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있다.

<표 40> 피심인 챔프스터디 직원 ○○○ 팀장 진술조서

문) 카페를 통하여 직원들이 추천성 게시글, 댓글을 게재한 행위가 다른 경쟁사 상품과 귀사 상품을 선택함에 있어 영향을 미쳤다고 생각하시나요? 답) **일부 미쳤을 것이라고 생각합니다.**

* 자료 출처: 소갑 제6호증

4) 소결

43 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제3조 제1항 제2호에서 금지하고 있는 기만 광고에 해당되어 위법하다.

3. 처분

가. 시정조치

44 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 이미 종료되었으나, 향후 동일 또는 유사한 행위를 반복할 우려가 있으므로 법 제7조에 따라 향후 행위금지명령을 부과한다.

나. 과징금 부과

1) 과징금 부과 여부

45 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 행위 기간이 최대 6년 이상 장기간 지속된 점, 피심인들의 이 사건 카페의 가입자 수는 최대 300만 명에서 대부분 수십만 명에 이르는 점 등을 고려할 때 소비자에게 미치는 영향이 크고 부당이득 또한 상당하였을 것으로 판단되므로 법 제9조, 법 시행령 제12조, 제15조 및 '표시·광고의 공정화에 관한 법률 위반사업자 등에 대한 과징금부과 세부기준 등에 관한 고시[21]'를 적용하여 피심인들에게 각각 과징금을 부과한다.

2) 산정기준

46 피심인들의 위 2. 가.의 행위에 대한 관련매출액은 법 제9조, 법 시행령 제12조 제1항에 따라 위반기간(2012. 2. 6. ~ 2019. 1.)동안 피심인들이 판매한 교육서비스의 매출액으로 산정하여야 하나, 이 사건 행위는 16개의 온라인 커뮤니티에서 발생하여 각 커뮤니티별 운영시작일이 상이한 점, 이 사건 행위로 영향을 받은 피심인들의 상품도 강의, 교재, 강사 등 종류가 다양한 점, 위반행위로 인하여 직·간접적으로 영향

21) 2017. 9. 29. 공정거래위원회 고시 제2017-14호로 일부개정되어, 같은 해 9. 29. 시행된 것을 말하며, 이하 '과징금 고시'라 한다.

을 받는 상품 등의 범위를 특정하기 어려운 점 등을 종합적으로 고려할 때, 관련매출액의 산정이 곤란한 경우에 해당되므로 법 제9조 제1항 단서 규정에 따라 5억 원을 초과하지 아니하는 범위에서 정액과징금을 부과하기로 한다.

47 이 사건 카페에 가입한 불특정 다수를 대상으로 광고가 이루어져 피심인들에게 상당한 부당이득이 발생한 점, 위반행위가 최대 6년 이상 지속된 점 및 위반행위의 내용과 정도 등을 종합적으로 고려할 때, 위 2. 가. 1)의 행위를 '중대한 위반행위'로 보고, 이에 해당하는 부과기준금액의 범위(2억 원 이상 4억 원 미만) 내에서 250,000,000원을 산정기준으로 한다.

3) 1차 조정

48 위 산정기준이 관련매출액을 기준으로 산정되지 아니하였고 이 사건 위반기간이 1년을 초과하였으므로, 과징금 고시 Ⅳ. 2. 나. 3)에 따라 위 산정기준의 100분의 30에 해당하는 금액을 가산한 325,000,000원을 1차 조정 산정기준으로 정한다.

4) 2차 조정

49 피심인들은 조사 단계부터 공정거래위원회의 심리 종결일까지 일관되게 행위사실을 인정하여 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하는 등 조사에 적극 협력하였다고 인정되므로, 과징금 고시 Ⅳ. 3. 다. 3) 가)에 따라 위 1차 조정 산정기준에서 100분의 20을 감경한 260,000,000원을 2차 조정 산정기준으로 정한다.

5) 부과과징금의 결정

50 피심인들에게 과징금 고시 Ⅳ. 4.에 따른 조정 사유가 없으므로 위 2차 조정 산정기준인 260,000,000원을 부과과징금으로 결정한다.

4. 결론

51 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제3조 제1항 제2호에 위반되므로, 시정조치에 대하여는 법 제7조를, 과징금 부과에 대하여는 법 제9조를 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2023년 10월 19일

의 장 위 원 김 성 삼

위 원 이 정 희

위 원 김 동 아